



Proc.: 00911/18

Fls.: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

PROCESSO : 00911/2018
CATEGORIA : Acompanhamento de Gestão
SUBCATEGORIA : Fiscalização de Atos e Contratos
ASSUNTO : Acompanhamento de Determinações
JURISDICIONADO : Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Monte Negro
RESPONSÁVEIS : Ivair José Fernandes, CPF n. 677.527.309-63
Chefe do Poder Executivo Municipal, 1º.1.2021
Evandro Marques da Silva, CPF: 595.965.622-15
Chefe do Poder Executivo Municipal, 1º.1.2017
Juliano Sousa Guedes, CPF: 591.811.502-10
Diretor Executivo do RPPS
Vinicius José de Oliveira Peres Almeida, CPF n. 678.753.942-87, 1º.1.2017
Controlador Interno do Município
Eliezer Silva Pais, CPF n. 526.281.592-87
Controlador Interno do Município
RELATOR : Conselheiro-Substituto Omar Pires Dias (em Substituição Regimental)
SESSÃO : 11ª Sessão Ordinária Virtual do Pleno, de 4 a 8 de julho 2022

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. CONJUNTO ESTRATÉGICO DE FISCALIZAÇÕES DEFINIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS POR MEIO DA PORTARIA N. 137/2017. MONITORAMENTO. CUMPRIMENTO PARCIAL. ESFORÇO COMPROVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS POR ESTA E CORTE DE CONTAS. FATOS SUPERVENIENTES. NECESSIDADE DE NOVAS DETERMINAÇÕES.

1. A competência fiscalizadora da Corte de Contas diz respeito à realização de auditorias e inspeções em órgãos e entes da Administração Pública como um todo, examinando-se a legalidade, aplicação dos recursos recebidos, cumprimento da Lei n. 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal n. 101/00, Resolução 228/16 e demais atos vinculados, com o fim de subsidiar as contas anuais do Poder Executivo Municipal, por inteligência ao art. 62, §3º, do Regimento Interno da Corte de Contas.
2. O monitoramento faz parte do conjunto estratégico de fiscalizações definidas por esta e Corte de Contas (Portaria n. 137/2017).
3. Abster de aplicar multa aos gestores.
4. Determinações.
5. Inexistindo outras providências a serem adotadas no feito, o seu arquivamento é medida que se impõe, a teor dos

Acórdão APL-TC 00127/22 referente ao processo 00911/18
Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

precedentes: (Acórdãos n. 299; 418/2020; e 5/2021, proferidos nos autos dos processos n. 6687/2017, 2421/2018 e 2675/2019, da Relatoria Conselheiro Francisco Carvalho da Silva, José Euler Potyguara Pereira de Mello e Conselheiro-Substituto Francisco Júnior Ferreira da Silva (em substituição regimental ao Conselheiro Valdivino Crispim de Souza, respectivamente.

5. Arquivamento dos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações consignadas no Acórdão APL-TC 00022/18 referente ao Processo n. 01010/17, decorrente da auditoria realizada no Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Monte Negro, em 2017, com data base de 2016, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro-Substituto Omar Pires Dias (em substituição regimental), por unanimidade de votos, em:

I - Considerar parcialmente cumprido o Acórdão APL-TC 0022/18, proferido no Processo n. 1010/2017, que teve por objeto a auditoria realizada no Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Monte Negro, no exercício de 2017, com data base de 2016, em razão do não cumprimento das determinações contidas nos itens II, subitens 2.3 e 2.4 e item III, subitens 3.1 e 3.3 do referido Acórdão.

II - Abster de aplicar multa ao Senhor Evandro Marques da Silva, CPF n. 595.965.622-15, Chefe do Poder Executivo Municipal, à época, e ao Senhor Juliano Sousa Guedes, CPF n. 591.811.502-10, Presidente do Instituto de Previdência, em razão de ter perseguido cumprir as ordens insertas no Acórdão APL-TC 022/18, proferido no Processo n. 1010/2017, atitude que demonstra a inviabilidade da aplicação de reprimenda.

III - Homologar o Plano de Ação, protocolizado sob o n. 3430/2020 (ID 898119), apresentado a esta Corte de Contas pelo Senhor Vinícius José de Oliveira Peres Almeida, Controlador Geral do Município, por conseguinte, determinar sua publicação, na forma do art. 21, § 1º, da Resolução n. 228/2016/TCE-RO.

IV – Determinar a notificação dos Senhores Juliano Sousa Guedes, CPF n. 591.811.502-10, Diretor Executivo do Instituto e Eliezer Silva Paes, CPF n. 526.281.592-87, atual Controlador Interno do Município ou quem vier a lhes substituir, que no **prazo de 60 (sessenta) dias**, a contar do recebimento deste Acórdão, apresentem relatório de execução do plano de ação, com a exposição do estágio atual de execução das medidas indicadas em seu planejamento e o percentual de seu cumprimento, nos termos do art. 19 e 24, da Resolução n. 228/2016-TCERO, sob pena de, não o fazendo, incorrer na aplicação da penalidade pecuniária prevista no art. 55, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

V - Determinar a notificação do atual Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor **Ivair José Fernandes, CPF n. 677.527.309-63**, sob pena de, não o fazendo, incorrer na aplicação da penalidade pecuniária prevista no art. 55, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, para que:

5.1. No prazo de 90 (noventa) dias, adote medidas visando ao pagamento integral e tempestivo das contribuições previdenciárias, patronal e dos servidores, bem como do aporte financeiro de 1,8% para o custeio administrativo, não repassado pelo Município no exercício de 2016; assim como dos parcelamentos de débitos existentes, tendo em conta que a ausência do recolhimento regular e total das contribuições previdenciárias provoca o desequilíbrio das contas previdenciárias, contribuindo para o agravamento dos resultados fiscais negativos do setor público, em afronta aos princípios constitucionais do equilíbrio financeiro e atuarial, art. 40 da CF, e da gestão fiscal responsável, art. 1º da LRF, conforme análise realizada Item 3.2.1 do Relatório Técnico, achado A1, alertando-o que poderá ser responsabilizado pelo ressarcimento dos juros e multas decorrentes dos pagamentos intempestivos, consoante jurisprudência desta Corte;

5.2. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, promova ajuste à Lei Municipal n. 751/2016, que regulamenta o Plano de Equacionamento, visto estar acima do máximo permitido que é 35 anos, contados da aprovação do primeiro plano de amortização conforme análise realizada Item 3.2.1 do Relatório Técnico, achado A4.

VI – Determinar a notificação do Sr. Juliano Sousa Guedes, Diretor Executivo do Instituto, ou quem vier a lhe substituir legalmente, no prazo de 90 (noventa) dias a partir do conhecimento deste Acórdão, com supedâneo no art. 42 da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, c/c art. 62, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, sob pena de, não o fazendo, incorrer na aplicação da penalidade pecuniária prevista no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, c/c art. 103, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte de Contas que:

6.1. Promova a contabilização das receitas previdenciárias conforme a data de ocorrência do fato gerador da contribuição (competência), independente do repasse financeiro, em observação às disposições do MCASP/STN (7ª Edição – item 3.4) que trata da contabilização das receitas pelo regime patrimonial;

6.2. Determine ao Comitê de Investimentos que observe na elaboração da Política Anual de Investimentos, a adoção de meta de rentabilidade para cada seguimento de aplicação, levando em consideração fatores de riscos; entre outras políticas e boas práticas apreciadas pelo mercado.

VII - Dar ciência deste acórdão aos interessados via Diário Oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, cuja data de publicação deve ser observada como marco inicial para interposição de recursos, com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c art. 29, IV, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, informando que seu inteiro teor está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br, em atenção à sustentabilidade ambiental.

VIII – Intimar, nos termos do artigo 30, § 10 do Regimento Interno, o Ministério Público de Contas, acerca do teor deste acórdão.

IX – Determinar ao Departamento do Pleno que, após cumpridos todos os comandos emanados deste acórdão, sejam os autos arquivados.



Proc.: 00911/18

Fls.: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

Participaram do julgamento os Conselheiros José Euler Potyguara Pereira de Mello, Edilson de Sousa Silva, Valdivino Crispim de Souza, Francisco Carvalho da Silva, Wilber Carlos dos Santos Coimbra e o Conselheiro-Substituto Omar Pires Dias (Relator em substituição regimental), o Conselheiro Presidente Paulo Curi Neto; e a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas em exercício, Yvonete Fontinelle de Melo.

Porto Velho, sexta-feira, 08 de julho de 2022.

(assinado eletronicamente)
OMAR PIRES DIAS
Conselheiro-Substituto Relator em
substituição regimental

(assinado eletronicamente)
PAULO CURI NETO
Conselheiro Presidente

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

PROCESSO : 00911/2018
CATEGORIA : Acompanhamento de Gestão
SUBCATEGORIA : Fiscalização de Atos e Contratos
ASSUNTO : Acompanhamento de Determinações
JURISDICIONADO : Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Monte Negro
RESPONSÁVEIS : Ivair José Fernandes, CPF n. 677.527.309-63
Chefe do Poder Executivo Municipal, 1º.1.2021
Evandro Marques da Silva, CPF: 595.965.622-15
Chefe do Poder Executivo Municipal, 1º.1.2017
Juliano Sousa Guedes, CPF: 591.811.502-10
Diretor Executivo do RPPS
Vinicius José de Oliveira Peres Almeida, CPF n. 678.753.942-87, 1º.1.2017
Controlador Interno do Município
Eliezer Silva Pais, CPF n. 526.281.592-87
Controlador Interno do Município
RELATOR : Conselheiro-Substituto Omar Pires Dias (em Substituição Regimental)
SESSÃO : 11ª Sessão Ordinária Virtual do Pleno, de 4 a 8 de julho 2022

Versam os autos sobre o monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações consignadas no Acórdão APL-TC 00022/18 referente ao Processo n. 01010/17, decorrente da auditoria realizada no Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Monte Negro, em 2017, com data base de 2016.

2. Destaca-se que as referidas determinações e recomendações aos jurisdicionados tinham o objetivo de melhorar a qualidade da gestão previdenciária do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Monte Negro, com base nos dados levantados na auditoria e, a partir disso, contribuir para uma gestão pública mais eficiente mediante a indução das ações corretivas e de modernização.

3. Após a autuação dos presentes autos de monitoramento, a equipe técnica da Secretaria Geral de Controle Externo, a fim de verificar o grau de cumprimento das determinações e recomendações do Tribunal, elaborou o relatório de Auditoria (ID 883562), no qual apontou o descumprimento parcial do referido Acórdão, sugerindo a audiência dos jurisdicionados.

4. Encaminhado os autos a esta relatoria, foi proferida a DM-DDR-059/2020-GCBAA (ID 884729), determinando a Audiência dos responsáveis nos termos *in verbis*:

(...)

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

In casu, objetivando o cumprimento do disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, com fulcro nas disposições insertas nos artigos 11 e 12, incisos I e III, da Lei Complementar Estadual n. 154/96, com a redação dada pela LC n. 534/2009, c/c o artigo 19, incisos I e III, do Regimento Interno desta Corte de Contas, convergindo in totum com a Unidade Técnica (ID 883094), DECIDO:

I – DETERMINAR ao Departamento do Pleno da Secretaria de Processamento e Julgamento que promova:

1.1 - AUDIÊNCIA do Sr. Evandro Marques da Silva, CPF n. 595.965.622-15, Chefe do Poder Executivo do Município de Monte Negro, a partir de 1º.1.2017, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do § 1º do artigo 97 do Regimento Interno, apresente suas razões de justificativa, nos termos do artigo 12, III da Lei Complementar Estadual n. 154/96, c/c artigo 19, III do RITCE, acompanhada da documentação julgada necessária, sobre os Achados de Auditoria A1; A2; A3; A4, A5 e A10, apontados no Relatório Técnico (ID 883094), a seguir colacionados:

2. ACHADOS DE AUDITORIA**A1. Descumprimento do item II, subitem 2.1 do Acórdão APL-TC 00022/18;**

O Pleno desta Corte de Contas, por meio do Acórdão APL-TC 00022/18, determinou o seguinte:

(Item II) – DETERMINAR, via ofício, ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal de Monte Negro, ou a quem vier substituir-lhe ou sucedê-lo legalmente, com supedâneo no art. 42 da Lei Complementar Estadual n. 154/96, c/c o art. 62, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, sob pena de sanção prevista no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, c/c art. 103, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal que:

2.1. Promova, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da notificação, a adimplência de repasses relativos ao não repasse, no exercício de 2016, das contribuições patronais.

Situação: Não atendeu

A2. Descumprimento do item II, subitem 2.2 do Acórdão APL-TC 00022/18

Situação encontrada:

O Pleno desta Corte de Contas, por meio do Acórdão APL-TC 00022/18, determinou o seguinte: (Item II) – DETERMINAR, via ofício, ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal de Monte Negro, ou a quem vier substituir-lhe ou sucedê-lo legalmente, com supedâneo no art. 42 da Lei Complementar Estadual n. 154/96, c/c o art. 62, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, sob pena de sanção previsto no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, c/c art. 103, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal que: 2.2. Promova, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da notificação, a regularização dos valores em aberto relativos aos parcelamentos efetuados em 2013, sob condição especial (Portaria 307-2013 MPS), relativamente aos Termos 2705-13; 2706-13; 2707-13; 2708-13; 2709-13 e 2710-13.

Situação: Não atendeu

A3. Descumprimento do item II, subitem 2.3 do Acórdão APL-TC 00022/18

Situação encontrada:

O Pleno desta Corte de Contas, por meio do Acórdão APL-TC 00022/18, determinou o seguinte: (Item II) – DETERMINAR, via ofício, ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal de Monte Negro, ou a quem vier substituir-lhe ou sucedê-lo legalmente, com supedâneo no art. 42 da Lei Complementar Estadual n. 154/96, c/c o art. 62, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, sob pena de sanção prevista no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, c/c art. 103, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal que: 2.3. Promova, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da notificação, a regularização dos valores em aberto relativo ao custeio administrativo da Unidade Gestora do RPPS (IPREMON) que foi

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

atribuído pela legislação municipal num aporte adicional de 1,8% (um vírgula oito por cento), não repassado pelo Município no exercício de 2016.

Situação: Não atendeu

A4. Descumprimento do item II, subitem 2.4 do Acórdão APL-TC 00022/18

Situação encontrada:

O Pleno desta Corte de Contas, por meio do Acórdão APL-TC 00022/18, determinou o seguinte:

(Item II) – DETERMINAR, via ofício, ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal de Monte Negro, ou a quem vier substituir-lhe ou sucedê-lo legalmente, com supedâneo no art. 42 da Lei Complementar Estadual n. 154/96, c/c o art. 62, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, sob pena de sanção prevista no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, c/c art. 103, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal que: 2.4. Promova, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da notificação, ajuste da regularização do Plano de Equacionamento (Lei Municipal n. 751/2016), visto estar acima do máximo permitido que é 35 anos, contados da aprovação do primeiro plano de amortização (Lei Municipal n. 471/2012), isto é, o prazo máximo para a última atualização seria 31 anos e, no entanto, o prazo adotado foi de 33 anos.

Situação: Não atendeu

A5. Descumprimento do item II, subitem 2.6 do Acórdão APL-TC 00022/18

Situação encontrada:

O Pleno desta Corte de Contas, por meio do Acórdão APL-TC 00022/18, determinou o seguinte:

(Item II) – DETERMINAR, via ofício, ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal de Monte Negro, ou a quem vier substituir-lhe ou sucedê-lo legalmente, com supedâneo no art. 42 da Lei Complementar Estadual n. 154/96, c/c o art. 62, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, sob pena de sanção prevista no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, c/c art. 103, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal que: 2.6. Promova, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da notificação, ajuste da legislação municipal a fim de que o requisito profissional de certificação em investimento seja observado no ato de nomeação do gestor do RPPS e que verifique o cumprimento do requisito profissional quanto à Certificação em Investimentos do atual Superintendente da autarquia, em relação ao prazo estabelecido atualmente na lei, bem como adote as providências cabíveis.

Situação: Não atendeu

A10. Pouca evolução e melhoria da Governança, Controles Internos e Indicadores do RPPS

Situação encontrada:

A estrutura administrativa, estrutura de governança e os controles internos do RPPS são requisitos para uma gestão voltada ao cumprimento integral das metas estabelecidas e para o fomento dos mecanismos eficazes de monitoramento e prestação de contas dos dirigentes. Com base nessa premissa, buscou-se avaliar a evolução e melhoria da governança e controles internos da unidade gestora por meio da aplicação de questionário adotando como parâmetro as dimensões controles internos e governança do referencial de boas práticas de gestão de RPPS adotadas pelo programa de certificação institucional Pró-Gestão RPPS, instituído pela Secretaria de Previdência vinculado ao Ministério da Economia. Em relação aos Controles Internos, foram avaliados 06 seis aspectos¹⁸, quais sejam: mapeamento das atividades das áreas de atuação do RPPS; manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS; capacitação e certificação dos gestores e servidores das áreas de risco; estrutura de controle interno; política de segurança da informação; gestão e controle da base de dados cadastrais dos servidores públicos aposentados e pensionistas. Em relação à Governança Corporativa, foram avaliados 15 aspectos, quais sejam: relatório de governança corporativa; planejamento; relatório de gestão atuarial; código de ética; política previdenciária de saúde e segurança do

Acórdão APL-TC 00127/22 referente ao processo 00911/18

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

servidor; política de investimentos; transparência; definição de limites de alçadas; segregação de atividades; ouvidoria; qualificação do órgão de direção; conselho fiscal; conselho de administração; mandato, representação e recondução; gestão de pessoas. A partir das avaliações verificou-se que embora o RPPS de Monte Negro tenha atingido diferentes níveis de aderência nas 21 ações/requisitos avaliados, não foi atingido o nível mais simples em 14 delas, demonstrando que a unidade gestora não possui os controles internos e governança corporativa em nível necessário à gestão e funcionamento do RPPS, em razão das deficiências listadas a seguir: a) Ausência de qualificação da equipe gestora do RPPS; b) Ausência de política de segurança da informação; c) Ausência de Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas, no tocante ao recenseamento de aposentados e pensionistas e cadastramento dos servidores ativos periodicamente; d) Não disponibilização do Relatório de Governança Corporativa em seu site; e) Ausência de Plano de Ação Anual ou Planejamento Estratégico; f) Ausência de Relatório de Gestão Atuarial; g) Ausência de Código de Ética; h) Ausência de Políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor; i) Não disponibilização da política de investimentos e relatórios mensais de acompanhamento dos investimentos; j) Ausência de estabelecimento de limites de alçada para aprovação de alocações e de investimentos; k) Baixa qualificação técnica dos membros da diretoria executiva do RPPS; l) Inexistência de Conselho Deliberativo; m) Ausência de formalização do processo de escolha dos membros e dos deveres dos órgãos executivos, deliberativos e fiscal; e, n) Fragilidade de governança em face da ausência de normas estabelecendo os objetivos da gestão de pessoal, qualificação e treinamento dos servidores do RPPS.

1.2 - AUDIÊNCIA do Sr. Juliano Sousa Guedes, CPF n. 591.811.502-10, Diretor Executivo do RPPS, a partir de 3.1.2017, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do § 1º do artigo 97 do Regimento Interno, apresente suas razões de justificativa, nos termos do artigo 12, III da Lei Complementar Estadual n. 154/96, c/c artigo 19, III do RITCE, acompanhada da documentação julgada necessária, sobre os Achados de Auditoria A6; A7; A8, A9 e A10, apontados no Relatório Técnico (ID 883094), a seguir colacionados:

A6. Descumprimento do item III, subitem 3.1 do Acórdão APL-TC 00022/18
Situação encontrada:

O Pleno desta Corte de Contas, por meio do Acórdão APL-TC 00022/18, determinou o seguinte:

(Item III) – DETERMINAR, via ofício, ao atual Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Monte Negro, ou a quem vier substituir-lhe ou sucedê-lo legalmente, com supedâneo no art. 42 da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, c/c art. 62, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, sob pena de aplicação de sanção prevista no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, c/c art. 103, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte de Contas que:

3.1. Promova, a partir do conhecimento, a contabilização das receitas previdenciárias conforme a data de ocorrência do fato gerador da contribuição (competência), independente do repasse financeiro, em observação às disposições do MCASP/STN (7ª Edição – item 3.4) que trata da contabilização das receitas pelo regime patrimonial.

Situação: Não atendeu

A7. Descumprimento do item III, subitem 3.2 do Acórdão APL-TC 00022/18
Situação encontrada:

O Pleno desta Corte de Contas, por meio do Acórdão APL-TC 00022/18, determinou o seguinte:

(Item III) – DETERMINAR, via ofício, ao atual Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Monte Negro, ou a quem vier substituir-lhe ou sucedê-lo legalmente, com supedâneo no art. 42 da Lei Complementar

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

Estadual n. 154/1996, c/c art. 62, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, sob pena de aplicação de sanção prevista no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, c/c art. 103, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte de Contas que: 3.2. Comprove, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da notificação, a qualificação do gestor do IPREMON em certificação em investimentos, bem como qualificação profissional da maioria dos Membros do Comitê de Investimentos, nos termos da Portaria n. 519/2011 – MF.

Situação: Não atendeu

A8. Descumprimento do item III, subitem 3.3 do Acórdão APL-TC 00022/18

Situação encontrada:

O Pleno desta Corte de Contas, por meio do Acórdão APL-TC 00022/18, determinou o seguinte:

(Item III)– DETERMINAR, via ofício, ao atual Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Monte Negro, ou a quem vier substituir-lhe ou sucedê-lo legalmente, com supedâneo no art. 42 da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, c/c art. 62, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, sob pena de aplicação de sanção prevista no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, c/c art. 103, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte de Contas que: **3.3.** Determine ao Comitê de Investimentos que observe na elaboração da Política Anual de Investimentos, a adoção de meta de rentabilidade para cada seguimento de aplicação, levando em consideração fatores de riscos; entre outras políticas e boas práticas apreciadas pelo mercado.

Situação: Não atendeu

A9. Descumprimento do item III, subitem 3.4 do Acórdão APL-TC 00022/18

Situação encontrada:

O Pleno desta Corte de Contas, por meio do Acórdão APL-TC 00022/18, determinou o seguinte:

(Item III)– DETERMINAR, via ofício, ao atual Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Monte Negro, ou a quem vier substituir-lhe ou sucedê-lo legalmente, com supedâneo no art. 42 da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, c/c art. 62, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, sob pena de aplicação de sanção prevista no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, c/c art. 103, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte de Contas que: **3.4.** Promova, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da notificação, a disponibilização/publicação de todas as informações do RPPS de interesse dos segurados, a exemplo de: Legislação do RPPS; Prestação de Contas (Demonstrações Financeiras e demais relatórios gerenciais); Relatórios do Controle Interno; Folha de Pagamento da Autarquia; Licitações e Contratos; Política anual de investimentos e suas revisões; APR - Autorização de Aplicação e Resgate; A composição da carteira de investimentos do RPPS; Os procedimentos para seleção de instituições para receber as aplicações dos recursos do RPPS e listagem das entidades credenciadas; As datas e locais das reuniões dos órgãos de deliberação colegiada e do Comitê de Investimentos; Os relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, da gestão dos investimentos, submetidos às instâncias superiores de deliberação e controle; Atas de deliberação dos órgãos colegiados; e Julgamento das Prestações de Contas.

Situação: Não atendeu

A10. Pouca evolução e melhoria da Governança, Controles Internos e Indicadores do RPPS

Situação encontrada:

A estrutura administrativa, estrutura de governança e os controles internos do RPPS são requisitos para uma gestão voltada ao cumprimento integral das metas estabelecidas e para o fomento dos mecanismos eficazes de monitoramento e prestação de contas dos dirigentes. Com base nessa premissa, buscou-se avaliar a evolução e melhoria da

Acórdão APL-TC 00127/22 referente ao processo 00911/18

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Processamento e Julgamento

DP-SPJ

governança e controles internos da unidade gestora por meio da aplicação de questionário adotando como parâmetro as dimensões controles internos e governança do referencial de boas práticas de gestão de RPPS adotadas pelo programa de certificação institucional Pró-Gestão RPPS, instituído pela Secretaria de Previdência vinculado ao Ministério da Economia.

Em relação aos Controle Internos, foram avaliados 06 seis aspectos, quais sejam: mapeamento das atividades das áreas de atuação do RPPS; manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS; capacitação e certificação dos gestores e servidores das áreas de risco; estrutura de controle interno; política de segurança da informação; gestão e controle da base de dados cadastrais dos servidores públicos aposentados e pensionistas.

Em relação à Governança Corporativa, foram avaliados 15 aspectos, quais sejam: relatório de governança corporativa; planejamento; relatório de gestão atuarial; código de ética; política previdenciária de saúde e segurança do servidor; política de investimentos; transparência; definição de limites de alçadas; segregação de atividades; ouvidoria; qualificação do órgão de direção; conselho fiscal; conselho de administração; mandato, representação e recondução; gestão de pessoas.

A partir das avaliações verificou-se que embora o RPPS de Monte Negro tenha atingido diferentes níveis de aderência nas 21 ações/requisitos avaliados, não foi atingido o nível mais simples em 14 delas, demonstrando que a unidade gestora não possui os controles internos e governança corporativa em nível necessário à gestão e funcionamento do RPPS, em razão das deficiências listadas a seguir:

- a) Ausência de qualificação da equipe gestora do RPPS;
- b) Ausência de política de segurança da informação;
- c) Ausência de Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas, no tocante ao recenseamento de aposentados e pensionistas e cadastramento dos servidores ativos periodicamente;
- d) Não disponibilização do Relatório de Governança Corporativa em seu site; e) Ausência de Plano de Ação Anual ou Planejamento Estratégico;
- f) Ausência de Relatório de Gestão Atuarial;
- g) Ausência de Código de Ética;
- h) Ausência de Políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor;
- i) Não disponibilização da política de investimento e relatórios mensais de acompanhamento dos investimentos;
- j) Ausência de estabelecimento de limites de alçada para aprovação de alocações e de investimentos;
- k) Baixa qualificação técnica dos membros da diretoria executiva do RPPS;
- l) Inexistência de Conselho Deliberativo;
- m) Ausência de formalização do processo de escolha dos membros e dos deveres dos órgãos executivos, deliberativos e fiscal; e,
- n) Fragilidade de governança em face da ausência de normas estabelecendo os objetivos da gestão de pessoal, qualificação e treinamento dos servidores do RPPS.

II – DAR CONHECIMENTO, via Ofício, aos Srs. Juliano Sousa Guedes, CPF n. 591.811.502-10, Diretor Executivo do RPPS, a partir de 3.1.2017 e Vinicius José de Oliveira Peres Almeida, CPF n. 678.753.942-87, Controlador Interno do Município, a partir de 17.11.2017, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, contados na forma do § 1º do artigo 97 do Regimento Interno, para que: “adotem providências relacionada ao exigido no item II, subitem 2.5 do Acórdão n. 22/2018-Pleno, referente ao Processo n. 1010/2017, compreendendo a adequação e melhoria do Plano de Ação, para que esta ferramenta seja útil na melhoria da gestão, observado os seguintes requisitos: a) especificar os objetivos a serem atendidos; b) relacionar todas as ações necessárias para atingir cada um dos objetivos; c) atribuir responsabilidade a agente ou servidor por cada uma das ações; d) estabelecer prazos de implementação (para cada ação

Acórdão APL-TC 00127/22 referente ao processo 00911/18

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

e objetivo); e) estabelecer, se possível, indicadores e metas relacionada aos objetivos; e, encaminhem a esta Corte para homologação”, pertinente ao achado de auditoria A11, apontado no Relatório Técnico (ID 883094), a seguir colacionados:

A11. Plano de Ação sem os requisitos mínimos para homologação**Situação encontrada:**

Em razão das deficiências encontradas nos aspectos controles internos e governança avaliados pela auditoria, esta Corte determinou no item II, subitem 2.5 do Acórdão APL-TC 00022/18 (referente ao Processo n. 01010/17) à Controladoria Geral e à Unidade Gestora do RPPS que, em conjunto, elaborassem e encaminhassem a este Tribunal, Plano de Ação contendo, no mínimo, as ações a serem implementadas, os responsáveis pelas ações e o cronograma das etapas de implementação, visando a adoção de rotinas apropriadas e suficientes para garantir o alcance dos objetivos e adequada Prestação de Contas do Instituto de Previdência, estabelecendo como meta mínima o atingimento do primeiro nível do Manual do Pró-Gestão RPPS (Portaria MPS n. 185/2015). Frise-se que esta determinação objetivou, não somente, a correção das falhas encontradas em relação à capacidade de gestão do RPPS, mas, sobretudo, o aperfeiçoamento e garantia de sustentabilidade da previdência pública.

Destaque-se que a referida determinação não se confunde com a “Adesão” ao Programa Pró-Gestão, a qual é facultativa aos RPPS, sendo pressuposto para o RPPS ser considerado um investidor qualificado perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM após exame de instituição certificadora, sendo que a certificação proporciona para o RPPS a) Melhoria na organização das atividades e processos; b) Incremento da produtividade; c) Redução de custos e do retrabalho; d) Transparência e facilidade de acesso à informação; e) Perpetuação das boas práticas, pela padronização; e f) Reconhecimento no mercado onde atua.

A determinação do TCE para que o RPPS se qualifique no o nível I do Pró- Gestão, independe da adesão ou não ao referido programa e está relacionada à melhoria da gestão, cujo Plano de Ação deve contemplar as ações a serem implementadas para a melhoria dos processos e atividades, os padrões e normas a serem adotados, recursos necessários, metas, responsabilidades e prazos para conclusão.

Para comprovar o atendimento deste item a Administração do RPPS apresentou Plano de Ação (ID 882768) elaborado visando o alcance do I nível do Pró-Gestão. Assim, avaliou-se o plano, para verificar se o documento contém todos os requisitos necessários à adequada implementação, acompanhamento e avaliação, para fins de homologação. De tal maneira, após os procedimentos, concluiu-se que o plano apresentado (ID 882768) não está apto para homologação pelas seguintes razões:

- a) Embora o Plano prescreva os objetivos do Nível I do Manual do Pró-Gestão, não detalha as ações/atividades necessárias para atingir cada um dos objetivos. Ressalte-se que tal elemento é essencial para desenhar as diversas etapas requeridas para o atingimento de cada um dos objetivos traçados, sobretudo, nas circunstâncias em que são envolvidos agentes/responsáveis diferentes em cada uma das ações;
- b) Os responsáveis foram estabelecidos de acordo com os objetivos e não de acordo com as ações/atividades necessárias para o atingimento de cada um dos objetivos;
- c) Os prazos foram estabelecidos de acordo com os objetivos e não de acordo com as ações/atividades necessárias para o atingimento dos objetivos, assim como, não foram demonstrados os estágios de andamento da execução (iniciada, em execução, concluída e não iniciada). Frise-se que por meio do estabelecimento de prazos é possível identificar eventual gargalo, estabelecer prioridades de acordo como risco e exigir individualmente dos agentes responsáveis maior empenho na execução da ação atribuída para o cumprimento dos prazos fixados;
- d) Não foram estabelecidos indicadores e metas; e,
- e) Em função de não haverem sido adequadamente definidas as ações/atividades, bem como os respectivos responsáveis de cada uma das atividades e o cronograma de

Acórdão APL-TC 00127/22 referente ao processo 00911/18

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Processamento e Julgamento

DP-SPJ

execução de cada ação/atividade, não há elementos para avaliar se as ações estão ou não dentro do prazo de execução ou se os eventuais atrasos interferem ou não no cumprimento do cronograma, inexistindo, portanto, elementos suficientes para o adequado acompanhamento do plano.

III – ENCAMINHE aos Srs. Evandro Marques da Silva, CPF n. 595.965.622-15, Chefe do Poder Executivo do Município de Monte Negro, a partir de 1º.1.2017; Juliano Sousa Guedes, CPF n. 591.811.502-10, Diretor Executivo do RPPS, a partir de 3.1.2017 e Vinicius José de Oliveira Peres Almeida, CPF n. 678.753.942-87, Controlador Interno do Município, a partir de 17.11.2017, cópias do Relatório do Corpo Instrutivo (ID 883094), e desta Decisão, visando subsidiar a defesa, e alerte que, em caso de não atendimento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados no Relatório Técnico mencionado, sendo o responsável considerado revel por este Tribunal, devendo o processo seguir o seu rito legal, na forma estabelecida no artigo 12, § 3º, da Lei Complementar Estadual n. 154/96, c/c artigo 19, § 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. IV – DETERMINAR, desde já, que se renove o ato, desta feita por edital, se a notificação do responsável restar infrutífera, conforme previsto no artigo 30 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, para que não se alegue violação ao princípio da ampla defesa e contamine os autos de vícios de nulidades. V – NOMEAR desde já, a Defensoria Pública do Estado como curadora especial, se ocorrer revelia no caso de citação editalícia. Isso porque, não obstante não exista previsão na legislação interna corporis desta Corte de Contas, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LV, dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, assim como o artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil impõe que ao réu revel, citado por edital, será nomeado curador especial.

VI – INFORMAR que o presente Processo está disponível integralmente para consulta no endereço eletrônico <http://www.tce.ro.gov.br>, no link Consulta Processual.

VII – SOBRESTAR os autos no Departamento do Pleno, para acompanhamento dos prazos consignados nos subitens 1.1, 1.2 e item II, posteriormente, encaminhe-os à Secretaria Geral de Controle Externo, sobrevivendo ou não documentação, para análise e manifestação.

5. Devidamente notificados, os Srs Juliano Sousa Guedes e Vinicius José de Oliveira Peres Almeida, apresentaram razões de defesa por meio dos Documentos 03265/20 (ID 896059) e 3430/20 (ID 898119), já o Sr. Evandro Marques da Silva, ex-prefeito, foi citado via Edital, no entanto, o prazo transcorreu sem que fosse apresentada defesa/justificativas. Ato contínuo, foi notificado o representante da Defensoria Pública que apresentou defesa em nome do Sr. Evandro Marques da Silva (ID 1123054), submetidas a análise do Corpo Técnico concluiu (ID 1151751), nos termos, *in verbis*:

4. CONCLUSÃO

131. Finalizada a análise dos dados e informações trazidas aos autos pela defesa apresentada por Evandro Marques da Silva, prefeito municipal, por meio de curatela exercida por defensor público Ricardo de Carvalho; Juliano Sousa Guedes, Diretor Executivo do RPPS; e Vinicius José de Oliveira Peres Almeida, controlador interno do município, foi possível averiguar que o Acórdão APL-TC 00022/18 (referente ao Processo n. 01010/17) foi cumprido parcialmente, dado que os jurisdicionados comprovaram:

- ☐ A adimplência de repasses relativos ao não repasse, no exercício de 2016, das contribuições patronais (Achado A1);
- ☐ A regularização dos valores em aberto relativos a parcelamentos efetuados (Achado A2);

Acórdão APL-TC 00127/22 referente ao processo 00911/18

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

☐ Ter ajustado a legislação municipal para fazer constar que o requisito profissional de certificação em investimento seja observado no ato de nomeação do gestor do RPPS. E, ainda, verificar o cumprimento do requisito profissional quanto à certificação em Investimentos do atual Superintendente da autarquia (Achado A5);

☐ Contabilização das receitas previdenciárias conforme a data de ocorrência do fato gerador da contribuição (competência) (Achado A6);

☐ A elaboração do Plano de Ação (Achado A11);

132. De forma parcial, os jurisdicionados comprovaram a regularização de valores em aberto relativo ao custeio administrativo da Unidade Gestora do RPPS (IPREMON) (Achado A3); a qualificação profissional dos Membros do Comitê de Investimentos (Achado A7); e a publicação das informações do RPPS de interesse dos segurados (Achado A9).

133. O ajuste da regularização do Plano de Equacionamento não foi solucionado.

134. Quanto às contribuições patronais e dos segurados devidas pelo município ao RPPS, conforme observado no item 3.2.1, propomos seja determinado ao atual prefeito que regularize os pagamentos.

135. Deve-se ressaltar que a ausência do recolhimento regular e total das contribuições previdenciárias provoca o desequilíbrio das contas previdenciárias, contribuindo para o agravamento dos resultados fiscais negativos do setor público, em afronta aos princípios constitucionais do equilíbrio financeiro e atuarial, art. 40 da CF, e da gestão fiscal responsável, art. 1º da LRF.

136. No que tange ao plano de ação apresentado, pugna esta unidade técnica pela sua homologação e por sua publicação, nos termos do art. 21, §1º, da Resolução nº 228/2016-TCE-RO.

137. Assinala-se necessário, que o gestor do IPREMON e o responsável pelo controle interno informem a esta e. Corte de Contas, o estágio da execução das medidas indicadas em seu planejamento e o percentual de cumprimento do plano, por meio de relatório de execução do plano de ação, com fundamento nos arts. 19 e 24, da Resolução nº 228/2016-TCERO.

138. Considerando que o prefeito e o Diretor Executivo do RPPS atenderam a maior parte das determinações, com fulcro no princípio da proporcionalidade, propomos a não aplicação de sanção.

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

139. Diante do exposto, submetem-se os autos relator, propondo:

5.1. Reconhecer o cumprimento parcial do acórdão, em atenção às informações apuradas neste relatório;

5.2. Homologar o plano de ação (ID 898119; p. 9-11), por conseguinte sua publicação, como exposto no art. 21, §1º, da Resolução nº 228/2016-TCE- RO;

5.3. Determinar ao atual Prefeito Municipal, Ivair José Fernandes, que:

a) Regularize o pagamento das parcelas em aberto. Tendo em conta que a ausência do recolhimento regular e total das contribuições previdenciárias provoca o desequilíbrio das contas previdenciárias, contribuindo para o agravamento dos resultados fiscais negativos do setor público, em afronta aos princípios constitucionais do equilíbrio financeiro e atuarial, art. 40 da CF, e da gestão fiscal responsável, art. 1º da LRF, conforme análise realizada Item 3.2.1 deste relatório, achado A1;

b) Ajustar a lei municipal que regulamenta o Plano de Equacionamento, visto estar acima do máximo permitido que é 35 anos, contados da aprovação do primeiro plano de amortização conforme análise realizada Item 3.2.1 deste relatório, achado A4.

5.4. Determinar prazo de 60 (sessenta) dias, a Juliano Sousa Guedes, Diretor Executivo do IPREMON e Eliezer Silva Paes, atual controlador interno do município, ou quem os houver substituído, para que apresentem relatório de execução do plano de ação, com a exposição do estágio atual de execução das medidas indicadas em seu planejamento e o percentual de seu cumprimento, nos termos do art. 19 e 24, da Resolução nº 228/2016-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

TCERO. 5.5. Determinar o arquivamento dos autos, em razão do exaurimento do objeto da auditoria.

6. Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n. 0177/2022-GPYFM (ID 1201523), da lavra da Preclara Procuradora Yvonete Fontinelle de Melo, opinou pelo que segue:

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, com base no inciso I e II do art. 40 da Lei Complementar n. 154/1996 c/c o inciso III do art. 62 do Regimento Interno do TCE/RO, opina por:

1. Considerar cumprido os itens II, subitens 2.1, 2.2 e 2.6 e III, subitens 3.2 e 3.4 do Acórdão do APL-TC 022/18;
 2. Considerar parcialmente cumpridos os itens II, subitens 2.3 e 2.4 e item III, subitens 3.1 e 3.3 do Acórdão do APL-TC 022/18;
 3. Reiterar a determinação do item II, subitens 2.3 e 2.4 do Acórdão do APL-TC 022/18, ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal, Evandro Marques da Silva, ou a quem venha a substituí-lo, sob pena de sanção pecuniária, nos termos do inciso IV do artigo 55 da Lei Complementar nº 154/96, devendo comprová-las a esta Corte;
 4. Reiterar a determinação do item III, subitens 3.1 e 3.3 do Acórdão do APL-TC 022/18, ao atual Diretor do RPPS de Monte Negro, Juliano Sousa Guedes, ou a quem venha a substituí-lo, sob pena de sanção pecuniária, nos termos do inciso IV do artigo 55 da Lei Complementar nº 154/96, devendo comprová-las a esta Corte;
 5. Homologar e publicar o Plano de Ação do RPPS, nos termos do art. 21, §1º, da Resolução nº 228/2016-TCE-RO.
 6. Determinar ao Diretor do Instituto de Previdência de Monte Negro que encaminhe à Corte o relatório de execução do Plano de Ação com fundamento nos arts. 19 e 24, da Resolução nº 228/2016-TCERO;
 7. Determinar ao atual Chefe do Poder Executivo municipal para que adote medidas visando o pagamento integral e tempestivo das contribuições previdenciárias, patronal e dos servidores, bem como do aporte financeiro de 1,8% para o custeio administrativo, assim como dos parcelamentos de débitos existentes com vista ao equilíbrio do regime próprio de previdência. Alertando-o que poderá ser responsabilizado pelo ressarcimento dos juros e multas decorrentes dos pagamentos intempestivos, consoante jurisprudência desta Corte;
 8. Determinar a S.G.C.E. que adote medidas visando o cumprimento da DM-0153/2020/GCJEPPM (ID 969717) quanto às novas constatações referentes a diferença apurada de R\$370.071,39 no repasse da cota patronal dos meses de abril a agosto de 2020;
 - I – Determinar a instauração, em autos apartados, de novo procedimento (fiscalização de atos e contratos), dessa vez tendo como objeto a nova irregularidade/ilegalidade relatada pela SGCE (irregularidade/ilegalidade em repasse de contribuições previdenciárias do período 2020). Para tanto, anexe-se, ao novo procedimento, cópia do Relatório de Análise Técnica Preliminar de ID 945139, da representação de ID 806156, ambos IDs deste processo, e desta decisão.
- Após, encaminhem-se o novo procedimento, já instaurado, à SGCE, para análise e manifestação.
9. Dar ciência ao Ministério Público Estadual acerca da decisão a ser prolatada.

7. É o necessário a relatar.

VOTO DO CONSELHEIRO-SUBSTITUTO OMAR PIRES DIAS

Acórdão APL-TC 00127/22 referente ao processo 00911/18
Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326
www.tce.ro.gov.br

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

8. Como relatado, trata-se os autos sobre o monitoramento do cumprimento de determinações e recomendações desta Corte de Contas referente ao Processo n. 01010/17, que teve por objeto a auditoria realizada no Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Monte Negro, no exercício de 2017, com data base de 2016, proferida mediante o Acórdão APL-TC 00022/18, nos seguintes termos:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Auditoria de Conformidade, realizada no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Monte Negro, para subsidiar o julgamento das Contas Anuais do Instituto de Previdência e a emissão de Parecer Prévio nas Contas do Poder Executivo Municipal, referentes ao exercício de 2016, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Com selheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES, por unanimidade de votos, em:

I – CONSIDERAR CUMPRIDO o objeto da presente Auditoria de Conformidade, porquanto os dados foram utilizados para subsidiar a emissão do Parecer Prévio das Contas do Chefe do Poder Executivo Municipal, bem como o julgamento das Contas Anuais do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Monte Negro, referentes ao exercício de 2016.

II – DETERMINAR, via ofício, ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal de Monte Negro, ou a quem vier substituir-lhe ou sucedê-lo legalmente, com supedâneo no art. 42 da Lei Complementar Estadual n. 154/96, /c o art. 62, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, sob pena de sanção prevista no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, c/c art. 103, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal que:

2.1. Promova, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da notificação, a inadimplência de repasses relativos ao não repasse, no exercício de 2016, das contribuições patronais;

2.2. Promova, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da notificação, a regularização dos valores em aberto relativos aos parcelamentos efetuados em 2013, sob condição especial (Portaria 307-2013 MPS), relativamente aos Termos 2705-13; 2706-13; 2707-13; 2708-13; 2709-13 e 2710-13;

2.3. Promova, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da notificação, a regularização dos valores em aberto relativo ao custeio administrativo da Unidade Gestora do RPPS (IPREMON) que foi atribuído pela legislação municipal num aporte adicional de 1,8% (um vírgula oito por cento), não repassado pelo Município no exercício de 2016;

2.4. Promova, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da notificação, ajuste da regularização do Plano de Equacionamento (Lei Municipal n. 751/2016), visto estar acima do máximo permitido que é 35 anos, contados da aprovação do primeiro plano de amortização (Lei Municipal n. 471/2012), isto é, o prazo máximo para a última atualização seria 31 anos e, no entanto, o prazo adotado foi de 33 anos.

2.5. Determine à Controladoria-Geral que, em conjunto com a Unidade Gestora do RPPS, elaborem e encaminhem ao Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da notificação, plano de ação, devendo conter, no mínimo, as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas ações e o cronograma das etapas de implementação, visando à implementação de rotinas adequadas e suficientes para garantir o alcance dos objetivos e adequada prestação de contas do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Monte Negro (IPREMON), estabelecendo como meta mínima o atingimento do primeiro nível do Manual do Pró-Gestão RPPS (Portaria MPS n. 185/2015) num prazo de até 18 (dezoito) meses após a homologação do plano de ação, em conformidade com a Decisão Normativa n.

Acórdão APL-TC 00127/22 referente ao processo 00911/18

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

002/2016/TCE-RO, bem como às diretrizes referenciais do Manual do Pró-Gestão RPPS;
e

2.6. Promova, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da notificação, ajuste da legislação municipal a fim de que o requisito profissional de certificação em investimento seja observado no ato de nomeação do gestor do RPPS e que verifique o cumprimento do requisito profissional quanto à Certificação em Investimentos do atual Superintendente da autarquia, em relação ao prazo estabelecido atualmente na lei, bem como adote as providências cabíveis.

III – DETERMINAR, via ofício, ao atual Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Monte Negro, ou a quem vier substituí-lo ou sucedê-lo legalmente, com supedâneo no art. 42 da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, c/c art. 62, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, sob pena de aplicação de sanção prevista no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n.154/1996, c/c art. 103, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte de Contas que:

3.1. Promova, a partir do conhecimento, a contabilização das receitas previdenciárias conforme a data de ocorrência do fato gerador da contribuição (competência), independente do repasse financeiro, em observação às disposições do MCASP/STN (7ª Edição – item 3.4) que trata da contabilização das receitas pelo regime patrimonial;

3.2. Comprove, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da notificação, a qualificação do gestor do IPREMON em certificação em investimentos, bem como qualificação profissional da maioria dos Membros do Comitê de Investimentos, nos termos da Portaria n. 519/2011 – MF;

3.3. Determine ao Comitê de Investimentos que observe na elaboração da Política Anual de Investimentos, a adoção de meta de rentabilidade para cada seguimento de aplicação, levando em consideração fatores de riscos; entre outras políticas e boas práticas apreciadas pelo mercado

3.4. Promova, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da notificação, a disponibilização/publicação de todas as informações do RPPS de interesse dos segurados, a exemplo de: Legislação do RPPS; Prestação de Contas (Demonstrações Financeiras e demais relatórios gerenciais); Relatórios do Controle Interno; Folha de Pagamento da Autarquia; Licitações e Contratos; Política anual de investimentos e suas revisões; APR - Autorização de Aplicação e Resgate; A composição da carteira de investimentos do RPPS; Os procedimentos para seleção de instituições para receber as aplicações dos recursos do RPPS e listagem das entidades credenciadas; As datas e locais das reuniões dos órgãos de deliberação colegiada e do Comitê de Investimentos; Os relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, da gestão dos investimentos, submetidos às instâncias superiores de deliberação e controle; Atas de deliberação dos órgãos colegiados; e Julgamento das Prestações de Contas.

IV – DETERMINAR ao Departamento do Pleno da Secretaria de Processamento e Julgamento que:

4.1. Promova o encaminhamento, via ofício, de cópias do Relatório da Auditoria de Conformidade (ID 525870, fls. 136/157) e do Acórdão aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal e ao Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Monte Negro;

4.2. Promova o envio de cópias do Relatório de Auditoria de Conformidade (ID 525870, fls. 136/157) e do Acórdão ao Departamento de Documentação e Protocolo para autuação nos termos a seguir, encaminhando-os à Secretaria-Geral de Controle Externo para o acompanhamento das determinações constantes dos itens II e III e que, após vencidos os prazos fixados, deverá manifestar-se quanto aos seus cumprimentos; e
Categoria : Acompanhamento de Gestão

Subcategoria : Fiscalização de Atos e Contratos

Acórdão APL-TC 00127/22 referente ao processo 00911/18

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

Assunto : Acompanhamento de determinações

Jurisdicionados : Poderes Executivo e Legislativo e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Monte Negro Interessado : Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Responsáveis : Evandro Marques da Silva

Chefe do Poder Executivo Municipal

CPF n. 595.965.622-15

Juliano Sousa Guedes

Presidente do Instituto de Previdência

CPF n. 591.811.502-10

José Edson Gomes Pinto

Chefe do Poder Legislativo Municipal

CPF n. 009.677.284-01

Relator : Conselheiro Benedito Antônio Alves

4.3. Cumpridas as determinações constantes do Acórdão, junte cópia do decisum aos autos do processo n. 01789/17, referentes às Contas Anuais, do exercício de 2016, do Chefe do Poder Executivo Municipal e, após as medidas de praxe, apense estes autos ao processo n. 01232/17, pertinentes às contas anuais do exercício de 2016, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Monte Negro, para exame em conjunto, nos termos do art. 62, inciso II, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas.

(...)

9. Como se vê, as análises levadas a efeito tanto pelo Corpo Técnico desta Corte de Contas (ID 1151751) como pelo Ministério Público, mediante o Parecer n. 0177/2022-GPYFM (ID 1201523), da lavra da Eminente Procuradora Yvonete Fontinelle de Melo demonstram que o Acórdão n. 0022/18-Pleno, **foi parcialmente cumprido**.

10. De plano, registre-se convergência com as manifestações apresentadas pelo Corpo Técnico e divergência pontual em relação ao Parecer do Ministério Público de Contas, no tocante a determinação à SGCE, constante no item 8 da conclusão do Parecer n. 177/2022-GPYFM, *in verbis*:

“Determinar a S.G.C.E. que adote medidas visando o cumprimento da DM-0153/2020/GCJEPPM (ID 969717) quanto às novas constatações referentes a diferença apurada de R\$370.071,39 no repasse da cota patronal dos meses de abril a agosto de 2020;

I – Determinar a instauração, em autos apartados, de novo procedimento (fiscalização de atos e contratos), dessa vez tendo como objeto a nova irregularidade/ilegalidade relatada pela SGCE (irregularidade/ilegalidade em repasse de contribuições previdenciárias do período 2020). Para tanto, anexe-se, ao novo procedimento, cópia do Relatório de Análise Técnica Preliminar de ID 945139, da representação de ID 806156, ambos IDs deste processo, e desta decisão”

11. A divergência em relação a este item se faz necessária, vez que em pesquisa ao sistema PCe, foi verificado o cumprimento total da DM-0153/2020/GCJEPPM (ID 969717), sendo autuado o Processo n. 2903/20, onde aferiu-se que os valores referente ao período de abril a agosto de 2020 não repassados, foram no montante de R\$ 24.307,10 (vinte e quatro mil, trezentos e sete reais e dez centavos), sendo abaixo do valor de alçada estabelecido no artigo 10, I, da Instrução Normativa n. 68/2019-TCE-RO (500 UPFs ou R\$ 37.235,00), restando configurada a ausência de interesse de agir deste Tribunal

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

de Contas na continuidade da persecução processual, sendo arquivado sem resolução de mérito, por meio da DM-136/21- GCJEPPM (ID 1117113), em 26.10.21.

12. Analisando os esclarecimentos e a documentação de suporte apresentada pelos jurisdicionados, constata-se que, de fato, foram adotadas providências pertinentes ao cumprimento das deliberações contidas no referido Acórdão, restando parte delas descumpridas, motivo pelo qual o Relatório de execução do Plano de Ação deverá ser encaminhado junto com a Prestação de Contas. Razão pela qual, com o escopo de evitar a desnecessária e tautológica repetição de fundamentos já expostos, em prestígio aos princípios da eficiência e da economicidade, valho-me da técnica da motivação *aliunde* ou *per relationem*, a qual encontra guarida tanto em sede doutrinária quanto jurisprudencial, para transcrever *in litteris* o Relatório Técnico, naquilo que é pertinente, cujos fundamentos integralmente adoto como razões de decidir:

ANÁLISE TÉCNICA

17. Como já ressaltado, o presente processo foi autuado para a promoção do monitoramento da auditoria realizada no Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Monte Negro - IPREMON, no ano de 2017, em relação à gestão previdenciária do órgão.

18. No relatório inicial de monitoramento (ID 883094), foram feitas as considerações teóricas, jurídica e técnicas, acerca do atendimento das deliberações constantes no Acórdão APL-TC 00022/18, assim como os resultados alcançados.

19. Nesta oportunidade, a análise limitar-se-á a verificar as justificativas apresentadas no que se refere às impropriedades apontadas inicialmente. 3.1. Da estrutura do monitoramento – aspectos avaliados pela equipe de auditoria. 20. Ao analisar a documentação que instruiu os autos e o relatório inicial do monitoramento, percebe-se que houve a análise de questões distintas pela equipe de auditoria.

21. O relatório inicial foi dividido em onze achados: A1 ao A9 e A11 trataram especificamente das determinações feitas no Acórdão APL-TC 00022/18, Processo n. 01010/17, relatando aquelas que foram descumpridas pelo jurisdicionado; o achado A10 tratou da avaliação de Governança, Controles Internos e Indicadores do RPPS.

22. No Item A10 foram relatadas novas inconsistências verificadas naquela visita técnica, as quais tinham correlação com pontos apreciados durante a auditoria inicial.

23. As questões suscitadas pelo corpo técnico no item A10 do relatório de monitoramento, apesar de não se referirem especificamente às determinações feitas no acórdão, têm com elas total relação e são capazes de auxiliar na mensuração dos benefícios efetivos da fiscalização.

24. Isso significa dizer que as questões descritas no item A10 não serão objeto de análise para fins de responsabilização dos gestores; apenas serão usadas como subsídio para medir e quantificar os reais benefícios da fiscalização feita por este Tribunal (já que não houve determinação prévia feita pelo órgão colegiado do Tribunal em relação à matéria e não se poderia falar em responsabilização sem que isso violasse os princípios da segurança jurídica e do contraditório).

25. Por este motivo, a análise a ser feita nesta oportunidade tratará, num primeiro momento, das justificativas pelo descumprimento das determinações feitas no acórdão (relatadas no item A1 ao A9 e A11 do relatório de monitoramento), inclusive para fins de responsabilização do gestor e, num segundo momento, das justificativas trazidas em relação às questões ventiladas no item A10 a fim de verificar os

Acórdão APL-TC 00127/22 referente ao processo 00911/18

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Processamento e Julgamento

DP-SPJ

resultados práticos da fiscalização. 3.2. Da justificativa quanto ao descumprimento das determinações

26. Segundo consta no relatório inicial, o monitoramento das determinações da auditoria foi realizado em relação aos itens do Acórdão APL-TC 00022/18, ainda não atendidos pela administração.

27. Passa-se, então, a relatar a determinação tida por descumprida e a justificativa trazida pelos gestores, de forma a verificar o posterior cumprimento.

3.2.1. Achados de Auditoria de responsabilidade de Evandro Marques da Silva, Prefeito do Município de Monte Negro

A1. Comprovar recolhimento de contribuições descontadas dos servidores, das contribuições patronais e das parcelas vencidas do parcelamento junto ao RPPS

A2. Regularizar os valores em aberto relativos a parcelamentos efetuados

A3. Regularizar os valores em aberto relativo ao custeio administrativo da Unidade Gestora do RPPS (IPREMON)

A4. Ajustar prazo do plano de equacionamento - Lei Municipal n. 751/2016

A5. Ajustar a legislação municipal a fim de que o requisito profissional de certificação em investimento seja observado no ato de nomeação do gestor do RPPS. Da documentação apresentada pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia – DPE-RO (ID 1123054)

28. A defesa apresentada por Evandro Marques da Silva, por meio de curatela exercida pelo defensor público Ricardo de Carvalho, alega a nulidade da citação por edital em razão do não esgotamento dos meios de citação pessoal. Argumenta que só teria cabimento a citação por edital quando esgotadas as alternativas elencadas no artigo 256 do NCPC.

29. Ainda, alega que devem ser exauridas as tentativas de se localizar o endereço do citado previamente ao pedido de citação por edital e que cabe a esta Corte de Contas demonstrar o esgotamento de todos os meios de diligências, sendo esse o entendimento também do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

30. No mérito, impugnou a responsabilidade atribuída a Evandro Marques da Silva por negativa geral, informando que o efeito da contestação por negativa geral é o de manter os fatos controvertidos e o ônus da prova sobre este Tribunal.

31. Entende que se deve respeitar o grau de responsabilidade dos gestores públicos na causação do eventual dano, a qual não se mostra cabível no presente caso, uma vez que o ato de prestação de contas ao Erário Público não lhe cabia. Análise de defesa

32. Na DM-DDR-0059/2020-GCBAA (ID 884729), os Achados A1 ao A5 e o A10 foram direcionados ao prefeito municipal, Sr. Evandro Marques da Silva. Naquela oportunidade o relator determinou a audiência do prefeito para apresentar razões de justificativas.

33. Diante da não localização do jurisdicionado, após tentativas de notificação via postal (ID's 887359, 908563 e 1096890) e por email (certidão de ID 1097893), foi expedido o Edital n. 024/2021/DP-SPJ, disponibilizado no D.O.e-TCE/RO n. 2435 de 16.9.2021, considerando como data da publicação o dia 17.9.2021, conforme autorizado no item IV da DM-DDR-0059/2020-GCBAA.

34. Transcorreu o prazo estabelecido, sem que o jurisdicionado apresentasse razões de justificativas. Em seguida notificada a Defensoria Pública do Estado para atuar como curadora especial do jurisdicionado.

Acórdão APL-TC 00127/22 referente ao processo 00911/18

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Processamento e Julgamento

DP-SPJ

35. A despeito da defesa arguir que a citação por edital não poderia ocorrer enquanto não ultimadas todas as pesquisas possíveis para a realização da citação pessoal, importa destacar que os endereços cadastrados no banco de dados da Receita Federal do Brasil têm sido utilizados por esta Corte para auxiliar na localização de responsáveis.

36. No que tange a oficiar outros órgãos visando a obtenção do endereço da parte, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Rondônia não há obrigação legal de fazê-lo. Vejamos:

AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. PARTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃO PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL. PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL. PRAZO CUMPRIDO PELA PARTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. Estando a parte em local incerto e não sabido, é permitida a citação por edital. Não há disposição legal que obrigue a parte pleitear a expedição de ofícios para diferentes órgãos públicos a fim de que informem o endereço do demandado. Embora

cumprido o prazo previsto para publicação do edital de citação em jornal local, não há se falar em nulidade. (Apelação n. 0010835-53.2014.8.22.0007 - 2ª Câmara Cível – Rel. Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia – Dje 11/6/2018). 37.

37. Quanto aos argumentos da defesa pela negativa geral, infere-se que estes não trouxeram elementos novos aos autos, por isso mantém-se os Achados, visto que nos termos do art. 70, parágrafo único, da Constituição da República, o ônus probatório é da defesa, a quem cabia comprovar o atendimento das determinações constantes no Acórdão APL-TC 00022/18.

38. De toda forma, é imperioso pontuar que a determinação no item II, subitem 2.1 do Acórdão APL-TC 00022/18 (Achado A1), foi promover, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da notificação, a adimplência de repasses relativos ao não repasse, no exercício de 2016, das contribuições patronais.

39. No monitoramento, constatou a equipe de auditoria que as contribuições patronais do exercício de 2016 foram objeto de parcelamento por meio dos Termos de Acordo n. 82/2017 e 203/2017, contudo, nenhuma parcela foi paga, razão pela qual os acordos foram cancelados, sendo mais tarde reparcelsados por meio dos Acordos n. 337/2018 e 341/2018, com início de pagamento em março de 2018.

40. Naquela ocasião, comprovou o jurisdicionado que as parcelas de 2018 (março a dezembro) e de 2019 (janeiro a outubro) foram devidamente adimplidas (Ofício n. 318/IPREMON/2019, ID 882736).

41. Em consulta ao portal da Secretaria de Previdência², localizamos os acordos de parcelamentos do município de Monte Negro.

42. Verificamos que apesar do Acordo de parcelamento n. 337/2018 constar como “não aceito” nos registros do CADPREV, todas as parcelas relativas ao período de gestão do prefeito Evandro Marques da Silva (30.12.2020) foram adimplidas (ID 1151362). Em aberto somente as parcelas referentes a 30/11/2021 e 30/12/2021, de responsabilidade da atual gestão.



Proc.: 00911/18

Fls.: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

Secretaria de Previdência

Consulta Acordo de Parcelamento

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Dados da Consulta

Ente: Município de Monte Negro

Situação do Acordo: Não aceite

☐ Sou humano

Consultar Cancelar

Número do Acordo	Rubrica	Situação do Acordo	Acordos de Parcelamento	Natureza do Acordo	Tipo de Parcelamento	Visualizar DCP	Visualizar Acompanhamento do Acordo
00337/2018	Contribuição Patrocinat (200 meses)	Não aceite	Novo				
00338/2018	Utilização indenizada de recursos (200 meses)	Não aceite	Novo				
00339/2018	Utilização indenizada de recursos (200 meses)	Não aceite	Novo				
00340/2018	Outros Critérios	Não aceite	Novo				

43. Já o Acordo de parcelamento n. 341/2018 está “aguardando análise” pela Secretaria de Previdência. Em consulta ao seu relatório de acompanhamento, apuramos que estão em aberto parcelas com vencimento em 30/9/2019; 30/11/2021 e 30/12/2021(ID 1151363). Portanto, uma parcela referente ao período de gestão do prefeito Evandro Marques da Silva. As demais são de responsabilidade do atual prefeito.

CADPREV

Secretaria de Previdência

Consulta Acordo de Parcelamento

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Dados da Consulta

Ente: Município de Monte Negro

Situação do Acordo: Aguardando análise

☐ Sou humano

Consultar Cancelar

Número do Acordo	Rubrica	Situação do Acordo	Acordos de Parcelamento	Natureza do Acordo	Tipo de Parcelamento	Visualizar DCP	Visualizar Acompanhamento do Acordo
00341/2018	Contribuição Patrocinat (200 meses)	Aguardando análise	Novo				
00342/2018	Contribuição Patrocinat (200 meses)	Aguardando análise	Novo				
00343/2018	Utilização indenizada de recursos (200 meses)	Aguardando análise	Novo				

44. É importante consignar que os demais Acordos de parcelamentos citados no relatório de monitoramento, 338/2018, 685/19 e 687/2018 (ID 883094; p 3-4) e demais contribuições relatadas, não se referem ao exercício de 2016, conforme determinado no item II, subitem 2.1 do Acórdão APL-TC 00022/18.

45. Assim, em atenção à determinação do Acórdão, é possível concluir que referente ao exercício de 2016 há uma parcela inadimplida no Acordo de parcelamento n. 341/2018 de responsabilidade de Evandro Marques da Silva.

46. Os demais acordos de parcelamentos citados no relatório de monitoramento, 338/2018, 685/2019 e 687/2019, são referentes a exercícios distintos e o atraso de pagamento verificados são relativos ao exercício de 2021, na gestão do atual prefeito.

47. Resultado da avaliação: parcialmente cumprido.

48. Verifica-se também que o item II, subitem 2.2 do Acórdão APL-TC 00022/18 (Achado A2), tem total relação com o Acordo de parcelamento n. 337/2018, tratado acima.

49. Os Termos de Acordo n. 2705/2013, 2706/2013, 2707/2013, 2709/2013 e 2710/2013 foram objeto de novo parcelamento formalizado por meio do Termo de Acordo n. 337/2018. Já o Termo de Acordo n. 2708/2013 foi reparcelado por meio do Termo de Acordo n. 339/2018 (ID 1151364). Ambos os Acordos com todas parcelas adimplidas até a data de encerramento da gestão do responsável Evandro Marques da Silva.

50. Resultado da avaliação: Cumprido, portanto, o determinado.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

51. No que tange ao Achado A3, foi determinado ao prefeito que regularizasse os valores em aberto relativo ao custeio administrativo da Unidade Gestora do RPPS (IPREMON) que foi atribuído pela legislação municipal num aporte adicional de 1,8% não repassado pelo município no exercício de 2016.

52. No monitoramento, apurou a equipe de auditoria que os repasses do aporte adicional de 1,8% para custeio do excesso da taxa de administração do RPPS relativos a 2016 foram objeto de parcelamento por meio do Termo de Acordo n. 68/2017, contudo, o referido acordo foi cancelado por ausência de pagamento.

53. Em 2018, os valores devidos foram objeto de um novo parcelamento por meio do Termo de Acordo n. 340/2018. E, naquela oportunidade, foi verificado que as parcelas de 2018 (março a dezembro) e de 2019 (janeiro a outubro) do acordo foram adimplidas, pendente a parcela 11/2019.

54. Em consulta ao CADPREV, apuramos que estão em aberto parcelas com encimento em 30/9/2019; 30/11/2021 e 30/12/2021 (ID 1151365). Portanto, uma parcela referente ao período de gestão do prefeito Evandro Marques da Silva.

55. O Termo de Acordo n. 686/2019 (ID 1151367) citado no relatório de monitoramento é referente ao período de 12/2017 a 12/2018, distinto daquele constante no Acórdão (2016), e o atraso de pagamento verificado é relativo ao exercício de 2021, gestão do atual prefeito.

56. Conforme informações da secretária da previdência/CADPREV, restou pendente de adimplência apenas uma parcela dos acordos de parcelamento n. Acordo n. 340/2018 e 341/2018. Nesse sentido, a ordem foi parcialmente atendida.

57. Resultado da avaliação: parcialmente cumprido.

58. Também foi determinado ao prefeito (item II, subitem 2.4 do Acórdão APL- TC 00022/18 - Achado A4), ajustar a regularização do Plano de Equacionamento (Lei Municipal n. 751/2016), visto estar acima do máximo permitido que é 35 anos, contados da aprovação do primeiro plano de amortização (Lei Municipal n. 471/2012).

59. No monitoramento observou a equipe técnica que houve um Plano de Equacionamento aprovado pela Lei Municipal n. 950/2019, de 1º de outubro de 2019, que previu o equacionamento do déficit em 30 anos. Ocorre que este prazo ocasionará um prazo superior ao prazo máximo permitido de 35 anos que é contado a partir do ano de publicação da legislação que implementou o primeiro plano de equacionamento (Lei Municipal n. 471/2012).

60. Não houve apresentação de justificativas sobre o achado. Pendente, portanto, este apontamento.

61. Resultado da avaliação: não cumprido.

62. No que tange ao item II, subitem 2.6 do Acórdão APL-TC 00022/18 (Achado A5), foi determinado ao prefeito que ajustasse a legislação municipal para fazer constar que o requisito profissional de certificação em investimento seja observado no ato de nomeação do gestor do RPPS. E, ainda, fosse verificado o cumprimento do requisito profissional quanto à certificação em Investimentos do atual Superintendente da autarquia, em relação ao prazo estabelecido atualmente na lei.

63. Apuramos que no §2º do artigo 72 da Lei Ordinária n. 869/2018, de 29 de novembro de 2018 (ID 882753), a administração do município definiu como exigência para a nomeação do gestor do RPPS a certificação expedida pela Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais – APIMEC ou CPA – 10, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de

Acórdão APL-TC 00127/22 referente ao processo 00911/18

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br



Proc.: 00911/18

Fls.: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Processamento e Julgamento

DP-SPJ

Capitais - ANBIMA. Portanto, atendeu à primeira parte do item II, subitem 2.6 do Acórdão APL-TC 00022/18.

64. No que tange ao o cumprimento do requisito profissional quanto à certificação em investimentos do atual superintendente da autarquia, segunda parte do item II, subitem 2.6, verifica-se constar no bojo do certificado apresentado pelo diretor executivo do RPPS (ID 882755; p.7): “autorizado a usar a designação de certificado de gestor de regime próprio de previdência social”. O documento foi emitido pela APIMEC, atendendo, portanto, à legislação municipal.

65. Resultado da avaliação: cumprida a determinação.

66. Com base no que foi exposto Evandro Marques da Silva sanou grande parte dos recolhimentos em aberto, assim como a maior parte das determinações. Tendo em consideração o princípio da proporcionalidade, sugerimos a não aplicação de sanção. 3.2.2. Achados de Auditoria de responsabilidade de Juliano Sousa Guedes, Diretor Executivo do RPPS A6. Contabilizar as receitas previdenciárias conforme a data de ocorrência do fato gerador da contribuição (competência)

67. O Pleno desta Corte de Contas, por meio do Acórdão APL-TC 00022/18, determinou ao atual Superintendente do Instituto de Previdência que promova, a partir do conhecimento, a contabilização das receitas previdenciárias conforme a data de ocorrência do fato gerador da contribuição (competência), independente do repasse financeiro, em observação às disposições do MCASP/STN (7ª Edição – item 3.4) que trata da contabilização das receitas pelo regime patrimonial.

68. Nesta oportunidade, informa o Diretor Executivo do RPPS que a contabilização das receitas previdenciárias está sendo feita pelo regime de caixa e que o sistema contábil está sendo adequado para contabilizar pelo regime de competência (ID 896059; p. 19). Análise de defesa 69. As informações do balancete de verificação de dezembro de 2020 disponível no Sigap contábil corroboram as informações do jurisdicionado, uma vez que a conta contábil 1.1.3.6 (créditos previdenciários a receber) passou a apresentar movimento.

Balancete de Verificação

Unidade Gestora:

110 - Instituto de Previdência de Monte Negro

Exercício: 2020 Tipo de Remessa: Normal

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Código - Descrição da conta	Saldo Anterior (R\$)	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo Atual (R\$)
1 - ATIVO	29.000.039,82	46.742.842,58	46.197.674,17	29.624.965,23
11 - ATIVO CIRCULANTE	21.168.623,90	46.742.842,58	46.113.085,76	21.798.380,72
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.737.774,42	46.075.162,87	45.141.713,17	21.671.164,12
1111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.737.774,42	46.075.162,87	45.141.713,17	21.671.164,12
111110 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	20.737.774,42	46.075.162,87	45.141.713,17	21.671.164,12
11111100 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.737.774,42	46.075.162,87	45.141.713,17	21.671.164,12
111111100 - BB - CONTA MOV 14890-5 APLICACAO	5.890.254,11	13.550.147,34	12.592.325,39	6.648.076,06
1111111100 - BB - CONTA MOV 6782-2 ARRECADACAO	312.459,97	12.063.165,33	12.375.624,30	0,00
1111111100 - BB - CONTA MOV 5214-0	5.629,15	4.170.987,87	4.174.744,00	1.872,36
1111111100 - CEF - CONTA MOV 0534-7 APLICACAO	11.885.881,36	13.627.118,04	12.764.586,18	12.148.401,24
1111111100 - CEF - CONTA MOV 0549-5	0,00	307.504,30	307.504,30	0,00
1111111100 - BR - CONTA MOV 1901-1 APLICACAO	2.843.559,81	2.356.179,99	2.506.916,94	2.872.813,86
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	430.949,46	967.736,71	971.372,59	127.216,60
1136 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	430.949,46	967.736,71	971.372,59	127.216,60
113610 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	94.919,94	264.407,94	306.701,23	52.626,65
11361010 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER -	94.919,94	264.407,94	306.701,23	52.626,65
1136101010 - CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	94.919,94	264.407,94	306.701,23	52.626,65
113620 - CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTDA OFSS	335.929,54	403.331,77	664.671,36	74.589,85
11362990 - OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS	335.929,54	403.331,77	664.671,36	74.589,85
1136299010 - OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS - NAO PARCELADOS	335.929,54	403.331,77	664.671,36	74.589,85

70. Diante da informação, temos que a determinação contida no item III, subitem 3.1 do Acórdão APL-TC 00022/18 foi atendida.

Acórdão APL-TC 00127/22 referente ao processo 00911/18

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

71. Resultado da avaliação: determinação cumprida. 3.2.7. A7. Comprovar a qualificação do gestor do IPREMON com certificação em investimentos, bem como qualificação profissional da maioria dos Membros do Comitê de Investimentos, nos termos da Portaria n. 519/2011 – MF.

72. Foi determinado ao Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Monte Negro, comprovar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da notificação, a qualificação do gestor do IPREMON em certificação em investimentos, bem como qualificação profissional da maioria dos membros do Comitê de Investimentos, nos termos da Portaria n. 519/2011 – MF.

73. Em sua peça de defesa, afirma Juliano Sousa Guedes que o presidente do RPPS está devidamente certificado, bem como a maioria do comitê de investimentos nomeados pela Portaria n. 468/2018. Análise de defesa

74. Em consulta aos documentos comprobatórios encaminhados (ID 896059; p. 20/23), verificamos que Juliano Sousa Guedes, Diretor Executivo do Instituto de Previdência, possui autorização para usar a designação de Certificado de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social (CGRPPS), expedido pela Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais – APIMEC.

75. Conforme análise realizada no Achado A5, apuramos que no §2º do artigo 72 da Lei Ordinária n. 869/2018, de 29 de novembro de 2018 (ID 882753), a administração do município definiu como exigência para a nomeação do gestor do RPPS a certificação expedida pela Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais – APIMEC ou CPA – 10, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA.

76. Verifica-se constar no bojo do certificado apresentado pelo diretor executivo do RPPS (ID 882755; p.7): “autorizado a usar a designação de certificado de gestor de regime próprio de previdência social”. O documento foi emitido pela APIMEC, atendendo, portanto, à legislação municipal, primeira parte da determinação.

77. Com relação ao Comitê de Investimentos, este é composto por Vinicius José de Oliveira Peres na condição de Gestor do Comitê de Investimentos, e Márcio Juliano Borges Costa e Juliano Souza Guedes, ambos na condição de membros (Portaria 468, de 13 de junho de 2018). Destaque-se que apenas Juliano Souza possui certificação em investimentos CPA – 10 expedido pela Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capital – ANBIMA.

78. Diante das informações, constata-se que foram mantidas as mesmas condições já apuradas na oportunidade da auditoria de monitoramento. Ou seja, o jurisdicionado deixou de comprovar a qualificação em certificação em investimentos de maior parte dos membros do Comitê de Investimentos, segunda parte da determinação, em descumprimento parcial do item III, subitem 3.2 do Acórdão APL-TC 00022/18, prolatado no Processo n. 01010/2017.

79. Resultado da avaliação: determinação parcialmente cumprida. 3.2.8. A8. Adotar meta de rentabilidade para cada seguimento de aplicação quando da elaboração da Política Anual de Investimentos

80. Foi determinado ao Superintendente do Instituto de Previdência determinar ao Comitê de Investimentos que observe na elaboração da Política Anual de Investimentos, a adoção de meta de rentabilidade para cada seguimento de aplicação, levando em consideração fatores de riscos; entre outras políticas e boas práticas apreciadas pelo mercado.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

81. Nesta oportunidade, informa o Diretor Executivo do RPPS que a autarquia segue rigorosamente as determinações do CNM através da Resolução n. 3.922/2010 e posteriores alterações, além de tentar prever os rumos do mercado para o ano seguinte, na elaboração da política de investimentos.

82. Afirma que a política de investimentos é elaborada por empresa especializada, discutida e alterada se necessário pelo Comitê de Investimento e aprovada pelo Conselho Deliberativo e encaminhada para o Ministério da Previdência auditar. Análise de defesa

83. Em consulta à Resolução n. 4.604, de 19 de outubro de 2017, que altera a Resolução nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, e dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, verifica-se que a norma nada traz sobre a exigência de fazer constar na política de investimento dos institutos a previsão de meta de rentabilidade para cada segmento de aplicação.

84. No que tange à adoção de meta de rentabilidade para cada segmento de aplicação, é importante esclarecer que a determinação não tem amparo nas normas citadas no relatório de monitoramento, quais sejam: Inciso IV, artigo 6º, Lei Federal n. 9.717/98; Artigo 3º-A, Portaria n. 519/2011; Resolução n. 3.922/2010-CNM; parágrafo 1º do art. 16 e caput do art. 18 da Lei Complementar n. 154/96.

85. De toda forma, ao tratar da alocação de recursos dos regimes de previdência, a resolução da CMN3 fez prevê em seu art. 2º que:

Art.2º Observadas as limitações e demais condições estabelecidas nesta resolução, os recursos em moeda corrente dos regimes próprios de previdência social devem ser alocados em quaisquer dos seguintes segmentos de aplicação:

I -segmento de renda fixa;

II -segmento de renda variável;

III -segmento de imóveis.

86. Em atendimento à previsão legal, temos que a imputação deva ser afastada diante da ausência de amparo legal do detalhamento exigido por esta Corte.

87. Nesse sentido é o entendimento desta Corte, a exemplo do Acórdão APL- TC 00370/21(ID 1141388) referente ao Processo 2876/18. Vejamos:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de análise do cumprimento das determinações e recomendações contidas nos itens VIII, IX, X e XI do acórdão APL-TC 0305/18, exarado nos autos do processo 971/17-TCERO, como tudo dos autos consta.

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro- Substituto Erivan Oliveira da Silva (em substituição regimental ao Conselheiro Edilson de Sousa Silva), por unanimidade de votos, em:

(...)

III - Afastar, ante a ausência de previsão legal, a determinação contida na alínea “d” do item IX do acórdão APL-TC 305/18, para que o Presidente do IPC institua, quando da elaboração da política anual de investimentos, a previsão de meta de rentabilidade por seguimento de aplicação; (grifos nossos).

88. De outra forma, caso seja divergente o entendimento do relator, sugerimos que a imputação persista a título de recomendação.

Acórdão APL-TC 00127/22 referente ao processo 00911/18

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

89. Resultado da avaliação: achado afastado. 3.2.9. A9. Disponibilizar/publicar todas as informações do RPPS de interesse dos segurados

90. Foi determinado ao Superintendente do Instituto de Previdência que disponibilize/publique todas as informações do RPPS de interesse dos segurados, a exemplo de: Legislação do RPPS; Prestação de Contas (Demonstrações Financeiras e demais relatórios gerenciais); Relatórios do Controle Interno; Folha de Pagamento da Autarquia; Licitações e Contratos; Política anual de investimentos e suas revisões; APR - Autorização de Aplicação e Resgate; A composição da carteira de investimentos do RPPS; os procedimentos para seleção de instituições para receber as aplicações dos recursos do RPPS e listagem das entidades credenciadas; As datas e locais das reuniões dos órgãos de deliberação colegiada e do Comitê de Investimentos; Os relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, da gestão dos investimentos, submetidos às instâncias superiores de deliberação e controle; Atas de deliberação dos órgãos colegiados; e Julgamento das Prestações de Contas.

91. Em defesa Juliano Sousa Guedes, Diretor Executivo do Instituto de Previdência, confirma que ainda havia itens ainda não publicados, mas que estava criando campos específicos para publicações junto com a empresa responsável. E informa que o portal já atende aos seguintes itens: conselhos municipais (Atas), legislação do RPPS, prestação de contas, relatório de controle interno, folha de pagamento, licitações e contratos, política anual de investimentos.

92. Os demais itens estarão disponíveis em breve.

Análise de defesa

93. Em consulta ao portal da transparência⁴ do IPREMON, das informações objeto da determinação localizamos: a prestação de contas (demonstrações financeiras e demais relatórios gerenciais); relatórios do controle interno, licitações e contratos; política anual de investimentos e suas revisões; a composição da carteira de investimentos do RPPS, Atas de deliberação dos órgãos colegiados.

94. Não localizamos no Portal a Autorização de Aplicação e Resgate – APR; Procedimentos para seleção de instituições para receber as aplicações dos recursos do RPPS e listagem das entidades credenciadas; datas e locais das reuniões dos órgãos de deliberação colegiada e do Comitê de Investimentos; Relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, da gestão dos investimentos, submetidos às instâncias superiores de deliberação e controle; Julgamento das Prestações de Contas.

95. Diante das evidências, temos que a determinação foi parcialmente atendida.

96. Resultado da avaliação: determinação parcialmente cumprida. 3.2.10. A11. Apresentar Plano de Ação

97. Em razão das deficiências encontradas nos aspectos controles internos e governança avaliados pela auditoria, esta Corte determinou no item II, subitem 2.5 do Acórdão APL-TC 00022/18 (referente ao Processo n. 01010/17) à Controladoria Geral e à Unidade Gestora do RPPS que, em conjunto, elaborassem e encaminhassem a este Tribunal, Plano de Ação contendo, no mínimo, as ações a serem implementadas, os responsáveis pelas ações e o cronograma das etapas de implementação, visando a adoção de rotinas apropriadas e suficientes para garantir o alcance dos objetivos e adequada Prestação de Contas do Instituto de Previdência, estabelecendo como meta mínima o atingimento do primeiro nível do Manual do Pró-Gestão RPPS (Portaria MPS n. 185/2015).

98. Por meio do documento n. 3430/20 (ID 898119), Juliano Sousa Guedes, Diretor Executivo do Instituto de Previdência e Vinícius José de Oliveira Peres Almeida,

Acórdão APL-TC 00127/22 referente ao processo 00911/18

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

Controlador Interno do município, informam que o plano de ação foi produzido e aprovado pelo órgão deliberativo do instituto e disponível no portal da transparência.

99. Ao avaliarmos o plano de ação apresentado (ID 898119; p. 9-11) para homologação desta Corte, verificamos que o documento contém os requisitos solicitados pela equipe de monitoramento, quais sejam: a) especificar os objetivos a serem atendidos; b) relacionar todas as ações necessárias para atingir cada um dos objetivos; c) atribuir responsabilidade a agente ou servidor por cada uma das ações; d) estabelecer prazos de implementação (para cada ação e para cada objetivo).

100. Sendo assim, este corpo técnico manifesta-se pela homologação do plano de ação apresentado, bem como sua publicação, nos termos dispostos no art. 21, §1º, da Resolução nº 228/2016-TCE-RO.

101. Assim, cogente que os jurisdicionados demonstrem em que patamar se encontram as ações planejadas, através de relatório de execução do seu projeto, com a exposição do estágio da execução e o percentual de cumprimento das medidas indicadas, nos termos do art. 19 e 24, da Resolução nº 228/2016-TCERO.

102. Para uma melhor elucidação sobre a maneira que os jurisdicionados podem apresentar o respectivo relatório de execução do plano de ação, considerando sua discricionariedade, quanto à forma documental de exposição da execução das medidas, sugerimos que siga os moldes do próprio plano apresentado, apenas com a inclusão de coluna ou informações específicas, sobre o que já foi implementado, o que está em execução, assim como o que está em vias de se cumprir; com a fixação de prazo para cumprimento do que falta.

103. Caso, não haja concreta compatibilidade, e não sendo possível concluir a totalidade do planejamento, que se consigne em campo específico os motivos que justifiquem o descumprimento do plano.

104. É importante consignar que o plano de ação trata de objeto a ser monitorado e constitui compromisso do ente municipal com o Tribunal de Contas, demonstrando suas boas práticas para a consecução das ações indicadas.

105. Nesse sentido, entendemos que o item foi atendido, e o plano de ação está apto a ser homologado, na forma do art. 21 da Resolução n. 228/2016-TCE/RO.

106. Resultado da avaliação: determinação cumprida. 3.3. Da justificativa quanto às infringências apontadas no item A10 do relatório inicial

107. Como já relatado acima, a equipe de auditoria, além de monitorar as determinações que haviam sido feitas no acórdão, aproveitou a visita técnica para fazer a avaliação de outras questões que têm correlação com o escopo original da fiscalização.

108. O grau de atendimento dessas outras questões, apesar de não poder embasar qualquer sanção ao gestor (pois não houve determinação expressa do órgão julgador do Tribunal), é capaz de demonstrar o resultado prático da fiscalização.

109. Por este motivo, passa-se a registrar as impropriedades verificadas. 3.3.1. A10. Pouca evolução e melhoria da Governança, Controles Internos e Indicadores do RPPS.

110. Evandro Marques da Silva, prefeito municipal e Juliano Sousa Guedes, Diretor Executivo do Instituto de Previdência, devidamente notificados, não apresentaram informações quanto ao achado.

Análise

111. É importante consignar que as questões suscitadas pelo corpo técnico neste item A10 do relatório de monitoramento, apesar de não se referirem especificamente às

Acórdão APL-TC 00127/22 referente ao processo 00911/18

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

determinações feitas no acórdão, têm com elas total relação e são capazes de auxiliar na mensuração dos benefícios efetivos da fiscalização.

112. Isso significa dizer que as questões descritas no item A10 não devem ser objeto de análise para fins de responsabilização dos gestores; apenas serão usadas como subsídio para medir e quantificar os reais benefícios da fiscalização feita por este Tribunal (já que não houve determinações prévias feitas pelo órgão colegiado do Tribunal em relação à matéria e não se poderia falar em responsabilização sem que isso violasse os princípios da segurança jurídica e do contraditório).

113. Quanto ao achado, a equipe de monitoramento pretendeu medir as melhorias advindas da fiscalização. Para tanto, reaplicaram o questionário baseado no manual do Pró-gestão para identificar o nível de aderência do RPPS às boas práticas de gestão, de forma a verificar se houve melhoria dos Controles Internos, Governança e Indicadores do RPPS.

114. Concluiu que o RPPS possui várias deficiências, tais como: a) ausência de qualificação da equipe gestora do RPPS; b) Ausência de Política de Segurança da Informação; c) Ausência de Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas, no tocante ao recenseamento de aposentados e pensionistas e cadastramento dos servidores ativos periodicamente; d) Não disponibilização do Relatório de Governança Corporativa em seu site; e) Não desenvolvimento de Plano de Ação anual ou Planejamento Estratégico; f) Ausência de Relatório de Gestão Atuarial; g) Não elaboração e divulgação de Código de Ética; h) Ausência de Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor; i) Não disponibilização da política de investimentos e relatórios mensais de acompanhamento dos investimentos; j) Ausência de estabelecimento de limites de alçada para aprovação de alocações e de investimentos; k) Baixa qualificação técnica dos membros da diretoria executiva do RPPS; l) Inexistência de Conselho Deliberativo; m) Ausência de formalização do processo de escolha dos membros e dos deveres dos órgãos executivos, deliberativos e fiscal; e, n) Fragilidade de governança em face da ausência de normas estabelecendo os objetivos da gestão de pessoal, qualificação e treinamento dos servidores do RPPS.

115. Evandro Marques da Silva, prefeito municipal, e Juliano Sousa Guedes, Diretor Executivo do Instituto de Previdência, devidamente notificados, não apresentaram informações.

116. Restou verificado a partir das avaliações que embora o RPPS do município de Monte Negro tenha atingido diferentes níveis de aderência nas 21 ações/requisitos avaliados, não foi atingido o nível mais simples em 14 deles, demonstrando que a unidade gestora não possui os controles internos e governança corporativa em nível necessário à gestão e funcionamento do RPPS, em razão das deficiências listadas.

117. O que indica que não foram instituídas atividades de monitoramento e controles para garantir a implementação das boas práticas de gestão e resultou no não estabelecimento de metas para melhoria da gestão do RPPS.

3.4. Da sanção decorrente do descumprimento das determinações feitas no Acórdão APL-TC 00022/18.

118. Com base nas informações constantes nos autos, das 10 (dez) determinações cujo descumprimento havia sido verificado na fase inicial do monitoramento, após a concessão de novo prazo, os jurisdicionados atenderam 4 (quatro) determinações, 4 (quatro) parcialmente; não atenderam a 1 (uma) determinação; e, 1 (uma) propomos que seja afastada.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

119. Sobre o prefeito de Monte Negro, Evandro Marques da Silva, após várias tentativas de notificação foi-lhe nomeado curador exercido pelo defensor público Ricardo de Carvalho que optou, quanto ao mérito pela negativa geral, sem demais lastros comprobatórios.

120. Ao prefeito foi-lhe determinado (1) comprovar recolhimento de contribuições descontadas dos servidores, das contribuições patronais e das parcelas vencidas do parcelamento junto ao RPPS; (2) regularizar os valores em aberto relativos a parcelamentos efetuados; (3) regularizar os valores em aberto relativo ao custeio administrativo da Unidade Gestora do RPPS (IPREMON); (4) ajustar prazo do plano de equacionamento - Lei Municipal n. 751/2016; (5) ajustar a legislação municipal a fim de que o requisito profissional de certificação em investimento seja observado no ato de nomeação do gestor do RPPS.

121. Após monitoramento o prefeito sanou grande parte dos recolhimentos em aberto, restou pendente uma parcela dos Acordos de parcelamento n. 340/2018 e 341/2018, e o ajuste, por meio de lei municipal do prazo do plano de equacionamento. Tendo em consideração o princípio da proporcionalidade, propomos a não aplicação de sanção.

122. Ao Diretor Executivo do Instituto de Previdência, Juliano Sousa Guedes, foram direcionadas determinações das quais restaram pendentes parcialmente de cumprimento: comprovar a qualificação da maioria dos Membros do Comitê de Investimentos, nos termos da Portaria n. 519/2011 – MF (achado A7) e disponibilizar em Portal acessível todas as informações relativas ao Regime Próprio de Previdência (Achado A9), constatamos ter sido atendida parcialmente.

123. Considerando que o Diretor Executivo do RPPS atendeu a maior parte das determinações, restando pendente parcialmente de cumprimento os achados A7 e A9, com fulcro no princípio da proporcionalidade, propomos a não aplicação de sanção.

3.5. Das providências a serem adotadas.

124. Ao verificar o grau de atendimento das determinações, é possível perceber que a finalidade da auditoria – verificar a conformidade da gestão previdenciária – ao que tudo indica, foi atendida. Todavia, pendente de comprovação das ações implementadas que devem ser devidamente monitoradas, sejam pelo acompanhamento pari passo do plano de ação encaminhado pelo gestor, seja por auditoria in loco realizada por esta Corte.

125. No caso em análise, foram feitas 10 (dez) determinações, 4 (quatro) foram atendidas após a realização do monitoramento, 4 (quatro) parcialmente, 1 (uma) determinação não foi atendida, e 1 (um) achado afastado.

126. É certo que isso não significa dizer que a gestão do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Monte Negro - IPREMON esteja ideal: ainda há muito o que aprimorar.

127. Entretanto, em razão do tempo decorrido, do grau de maturidade do ente auditado e até mesmo das modificações constitucionais quanto a questões previdenciárias (EC 103/2019), que mudou, inclusive, o regime de pagamento de alguns benefícios, pode-se afirmar que a realidade do município também mudou.

128. A finalidade da auditoria – analisar a gestão previdenciária do Instituto, visando subsidiar a análise das Contas do Chefe do Executivo Municipal (CEEM) do exercício de 2016, para fins de emissão de Parecer Prévio – foi atendida e, portanto, o objeto da presente auditoria se exauriu.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Processamento e Julgamento

DP-SPJ

129. Todo o trabalho realizado na fase inicial e no monitoramento, além de fomentar uma melhora na gestão da autarquia, permitiu à SGCE montar um diagnóstico da situação existente na gestão do instituto, de forma a planejar novas atividades fiscalizatórias em relação ao assunto, sempre considerando o quanto disposto na Resolução n. 268/2018, que trata do planejamento da SGCE e da programação anual de fiscalizações.

130. Por este motivo, ainda que se verifique o descumprimento de determinações, houve o exaurimento do objeto da auditoria pela verificação da implementação de controles mínimos em relação à gestão, recomendando-se, portanto, o arquivamento dos presentes autos.

4. CONCLUSÃO

131. Finalizada a análise dos dados e informações trazidas aos autos pela defesa apresentada por Evandro Marques da Silva, prefeito municipal por meio de curatela exercida por defensor público Ricardo de Carvalho; Juliano Sousa Guedes, Diretor Executivo do RPPS; e Vinicius José de Oliveira Peres Almeida, controlador interno do município, foi possível averiguar que o Acórdão APL-TC 00022/18 (referente ao Processo n. 01010/17) foi cumprido parcialmente, dado que os jurisdicionados comprovaram:

- ☐ A adimplência de repasses relativos ao não repasse, no exercício de 2016, das contribuições patronais (Achado A1);
- ☐ A regularização dos valores em aberto relativos a parcelamentos efetuados (Achado A2);
- ☐ Ter ajustado a legislação municipal para fazer constar que o requisito profissional de certificação em investimento seja observado no ato de nomeação do gestor do RPPS. E, ainda, verificar o cumprimento do requisito profissional quanto à certificação em Investimentos do atual Superintendente da autarquia (Achado A5);
- ☐ Contabilização das receitas previdenciárias conforme a data de ocorrência do fato gerador da contribuição (competência) (Achado A6);
- ☐ A elaboração do Plano de Ação (Achado A11);

132. De forma parcial, os jurisdicionados comprovaram a regularização de valores em aberto relativo ao custeio administrativo da Unidade Gestora do RPPS (IPREMON) (Achado A3); a qualificação profissional dos Membros do Comitê de Investimentos (Achado A7); e a publicação das informações do RPPS de interesse dos segurados (Achado A9).

133. O ajuste da regularização do Plano de Equacionamento não foi solucionado.

134. Quanto às contribuições patronais e dos segurados devidas pelo município ao RPPS, conforme observado no item 3.2.1, propomos seja determinado ao atual prefeito que regularize os pagamentos.

135. Deve-se ressaltar que a ausência do recolhimento regular e total das contribuições previdenciárias provoca o desequilíbrio das contas previdenciárias, contribuindo para o agravamento dos resultados fiscais negativos do setor público, em afronta aos princípios constitucionais do equilíbrio financeiro e atuarial, art. 40 da CF, e da gestão fiscal responsável, art. 1º da LRF.

136. No que tange ao plano de ação apresentado, pugna esta unidade técnica pela sua homologação e por sua publicação, nos termos do art. 21, §1º, da Resolução nº 228/2016-TCE-RO.

Acórdão APL-TC 00127/22 referente ao processo 00911/18

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

137. Assinala-se necessário, que o gestor do IPREMON e o responsável pelo controle interno informem a esta e. Corte de Contas, o estágio da execução das medidas indicadas em seu planejamento e o percentual de cumprimento do plano, por meio de relatório de execução do plano de ação, com fundamento nos arts. 19 e 24, da Resolução nº 228/2016-TCERO. 138. Considerando que o prefeito e o Diretor Executivo do RPPS atenderam a maior parte das determinações, com fulcro no princípio da proporcionalidade, propomos a não aplicação de sanção.

13. Como se vê, as análises levadas a efeito pela Secretaria Geral de Controle Externo e pelo Ministério Público de Contas demonstram que o Acórdão APL-TC 022/18, foi parcialmente cumprido, conforme se verifica no Parecer Ministerial e no Relatório Técnico alhures mencionados.

14. Oportuno destacar, que em outros processos que guardam similitude ao caso ora analisado, esta Corte de Contas já se manifestou em idêntico sentido, materializando-se em precedentes, conforme se vê dos excertos a seguir colacionados:

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. AUDITORIA. MONITORAMENTO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. ACÓRDÃO APL-TC 00382/17. DETERMINAÇÕES. ARQUIVAMENTO.

1. Os documentos carreados aos autos pelos jurisdicionados demonstram o cumprimento de 8 (oito) determinações constantes do Acórdão APL-TC 382/17, proferido no Processo nº 04613/15, restando cumprir 22 (vinte e duas), das 30 (trinta) determinações constantes na Decisão Colegiada mais 1 (uma) acrescentada pela DM-GCFCS-TC 0179/2018.

2. Inexistindo outras providências a serem adotadas no feito, o seu arquivamento é medida que se impõe.

(Acórdão APL-TC 299/2020, proferido no processo n. 6687/2017. 11ª sessão virtual do pleno, realizada no período de 19 a 23 de outubro de 2020. Relator: Conselheiro Francisco Carvalho da Silva). (destacou-se)

FISCALIZAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS. ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES EXARADAS NO PROCESSO N. 1011/2017-TCER. PARCIAL CUMPRIMENTO. PLANO DE AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.

1. A apresentação do Plano de Ação por parte do Instituto de Previdência necessita a instauração de processo de monitoramento, nos termos do art. 26 da Resolução n. 228/2016-TCE/RO.

2. Entende-se por monitoramento a atividade de fiscalização, pela qual o Tribunal de Contas acompanhará a solução ou minimização das deficiências identificadas nas Auditorias, com ênfase nas medidas previstas no Plano de Ação, nos termos do art. 3º, VIII, da Resolução n. 228/2016/TCE-RO. (Acórdão APL-TC 418/2020, proferido no processo n. 2421/2018. 11ª Sessão Telepresencial do Pleno, realizada em 17 de dezembro de 2020. Relator: Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello). (Destacou-se)

E AINDA,

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. CONJUNTO ESTRATÉGICO DE FISCALIZAÇÕES DEFINIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS POR MEIO DA PORTARIA Nº 137/2017. MONITORAMENTO. CUMPRIMENTO PARCIAL. ESFORÇO COMPROVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS POR ESTA E. CORTE DE CONTAS. FATOS SUPERVENIENTES. NECESSIDADE DE NOVAS DETERMINAÇÕES. (Acórdão APL-TC 5/2021, proferido no processo n. 2675/2019. 1ª Sessão Ordinária Virtual do Pleno, realizada no período de 08 a 12 de fevereiro de 2021. Conselheiro-Substituto Francisco Júnior Ferreira da Silva (em substituição regimental ao Conselheiro Valdivino Crispim de Souza). (Destacou-se)

Acórdão APL-TC 00127/22 referente ao processo 00911/18

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326

www.tce.ro.gov.br

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

15. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, sem mais delongas, em homenagem ao princípio da Colegialidade, expresso em decisões pretéritas desta Corte em matéria dessa mesma natureza, convergindo *in totum* com o Relatório da Unidade Técnica (ID 1151751) e divergindo pontualmente do entendimento manifestado pelo Ministério Público de Contas, via Parecer n. 177/2022-GPYFM (ID 1201523), da lavra da Eminente Procuradora Yvonete Fontinelle de Melo, em relação a determinação à SGCE, submeto à deliberação deste Egrégio Plenário o seguinte **VOTO**:

I - Considerar parcialmente cumprido o Acórdão APL-TC 0022/18, proferido no Processo n. 1010/2017, que teve por objeto a auditoria realizada no Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Monte Negro, no exercício de 2017, com data base de 2016, em razão do não cumprimento das determinações contidas nos itens II, subitens 2.3 e 2.4 e item III, subitens 3.1 e 3.3 do referido Acórdão.

II - Abster de aplicar multa ao Sr. Evandro Marques da Silva, CPF n. 595.965.622-15, Chefe do Poder Executivo Municipal, à época, e ao Sr. Juliano Sousa Guedes, CPF n. 591.811.502-10, Presidente do Instituto de Previdência, em razão de ter perseguido cumprir as ordens insertas no Acórdão APL-TC 022/18, proferido no Processo n. 1010/2017, atitude que demonstra a inviabilidade da aplicação de reprimenda.

III - Homologar o Plano de Ação, protocolizado sob o n. 3430/2020 (ID 898119), apresentado a esta Corte de Contas pelo Sr. Vinícius José de Oliveira Peres Almeida, Controlador Geral do Município, por conseguinte, determinar sua publicação, na forma do art. 21, § 1º, da Resolução n. 228/2016/TCE-RO.

IV – Determinar a notificação dos Srs. Juliano Sousa Guedes, CPF n. 591.811.502-10, Diretor Executivo do Instituto e Eliezer Silva Paes, CPF n. 526.281.592-87, atual Controlador Interno do Município ou quem vier a lhes substituir, que no **prazo de 60 (sessenta) dias**, a contar do recebimento deste Acórdão, apresentem relatório de execução do plano de ação, com a exposição do estágio atual de execução das medidas indicadas em seu planejamento e o percentual de seu cumprimento, nos termos do art. 19 e 24, da Resolução n. 228/2016-TCERO, sob pena de, não o fazendo, incorrer na aplicação da penalidade pecuniária prevista no art. 55, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996.

V - Determinar a notificação do atual Chefe do Poder Executivo Municipal, Sr. Ivair José Fernandes, CPF n. 677.527.309-63, sob pena de, não o fazendo, incorrer na aplicação da penalidade pecuniária prevista no art. 55, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, para que ;

5.1. No prazo de 90 (noventa) dias, adote medidas visando o pagamento integral e tempestivo das contribuições previdenciárias, patronal e dos servidores, bem como do aporte financeiro de 1,8% para o custeio administrativo, não repassado pelo Município no exercício de 2016; assim como dos parcelamentos de débitos existentes, tendo em conta que a ausência do recolhimento regular e total das contribuições previdenciárias provoca o desequilíbrio das contas previdenciárias, contribuindo para o agravamento dos resultados fiscais negativos do setor público, em afronta aos princípios constitucionais do equilíbrio financeiro e atuarial, art. 40 da CF, e da gestão fiscal responsável, art. 1º da LRF, conforme análise realizada Item 3.2.1 do Relatório Técnico, achado

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

A1, alertando-o que poderá ser responsabilizado pelo ressarcimento dos juros e multas decorrentes dos pagamentos intempestivos, consoante jurisprudência desta Corte;

5.2. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, promova ajuste à Lei Municipal n. 751/2016, que regulamenta o Plano de Equacionamento, visto estar acima do máximo permitido que é 35 anos, contados da aprovação do primeiro plano de amortização conforme análise realizada Item 3.2.1 do Relatório Técnico, achado A4.

VI – Determinar a notificação do Sr. Juliano Sousa Guedes, Diretor Executivo do Instituto, ou quem vier a lhe substituir legalmente, no prazo de 90 (noventa) dias a partir do conhecimento deste Acórdão, com supedâneo no art. 42 da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, c/c art. 62, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, sob pena de, não o fazendo, incorrer na aplicação da penalidade pecuniária prevista no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, c/c art. 103, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte de Contas que:

6.1. Promova a contabilização das receitas previdenciárias conforme a data de ocorrência do fato gerador da contribuição (competência), independente do repasse financeiro, em observação às disposições do MCASP/STN (7ª Edição – item 3.4) que trata da contabilização das receitas pelo regime patrimonial;

6.2. Determine ao Comitê de Investimentos que observe na elaboração da Política Anual de Investimentos, a adoção de meta de rentabilidade para cada seguimento de aplicação, levando em consideração fatores de riscos; entre outras políticas e boas práticas apreciadas pelo mercado.

VII - Dar ciência deste Acórdão aos interessados via Diário Oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, cuja data de publicação deve ser observada como marco inicial para interposição de recursos, com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c art. 29, IV, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996, informando que seu inteiro teor está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br, em homenagem à sustentabilidade ambiental.

VIII – Intimar, nos termos do artigo 30, § 10 do Regimento Interno, o Ministério Público de Contas, acerca do teor deste Acórdão.

IX – Determinar ao Departamento do Pleno que, após cumpridos todos os comandos emanados deste Acórdão, sejam os autos arquivados.

CONSELHEIRO EDILSON DE SOUSA SILVA

O e. relator, ao apreciar os autos, acolheu o opinativo técnico, e divergiu pontualmente do entendimento ministerial, apresentando voto no sentido considerar parcialmente cumpridas as determinações contidas no Acórdão APL-TC 022/18, abster de aplicar a pena de multa aos agentes responsáveis pelo não cumprimento integral, homologar o plano de ação apresentado e, finalmente, reiterar as determinações não cumpridas.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

A divergência do relator em relação ao opinativo ministerial foi quanto à necessidade de instauração de novo procedimento de fiscalização para apurar nova irregularidade relativa à ausência de repasses da cota patronal nos meses de abril a agosto de 2020.

O relator justificou o não acolhimento do opinativo ministerial por ter constatado, em pesquisa ao sistema PCE, que a Corte de Contas já havia autuado o Processo n. 2903/20 para esta finalidade, o qual foi arquivado^[1] porque o valor aferido ficou abaixo do valor de alçada estabelecido no artigo 10, I, da Instrução Normativa n. 68/2019-TCE-RO^[2], restando configurada a ausência de interesse de agir deste Tribunal na continuidade da persecução processual.

Nesses termos, considerando que a Corte, por meio do processo 2903/20, já promoveu a apuração dos valores das cotas patronais não repassadas ao RPPS de Monte Negro no período indicado pelo *Parquet* de Contas, é que convirjo integralmente com o voto proferido pelo Conselheiro Substituto Omar Pires Dias.

É como voto.

^[1] Em 26.010.21 - DM 136/21-GCJEPPM - sem resolução de mérito

^[2] 500 UPFs ou R\$ 37.235,00

CONSELHEIRO WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA

1. Trata-se do Monitoramento das determinações insertas no Acórdão 0022/2018–Pleno, proferido nos autos do Processo n. 1010/2017, no tocante à elaboração e implementação do plano de ação apresentado (ID 898119), com vistas ao aperfeiçoamento da gestão previdenciária do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Monte Negro-RO.

2. Como foi bem delineado pelo eminente Relator, que em seu judicioso Voto acolheu, *in totum*, a derradeira manifestação da SGCE (ID 1151751) e divergiu, pontualmente, do opinativo do Ministério Público de Contas (ID 1201523), tão somente quanto à determinação inserta no item 8 do referido parecer, e, com efeito, considero parcialmente cumprido o Acórdão APL-TC 0022/18, proferido no Processo n. 1.010/2017, em razão do não cumprimento das determinações contidas nos itens II, subitens 2.3 e 2.4 e item III, subitens 3.1 e 3.3 do referido *decisum*.

3. De igual modo, anuo com o insigne Relator quanto à homologação do Plano de Ação (ID 898119) encaminhado pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Monte Negro-RO, com supedâneo nas disposições previstas no art. 21, § 1º da Resolução n. 228/2016/TCE-RO, devendo-se, desse modo, expedir determinações corretivas aos responsáveis, na forma regimental e, notadamente, em prestígio ao sistema de precedentes inserto nos arts. 926 e 927 do CPC.

4. Esclareço, por ser de relevo, que, nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC, a lei deixou de ser o único paradigma obrigatório que vincula a decisão do julgador, de modo que as decisões a serem proferidas devem guardar coerência e integridade ao sistema de precedentes, isto é, não devem

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA**Secretaria de Processamento e Julgamento
DP-SPJ

destoar de outras decisões já prolatadas sobre o mesmo tema e envolvendo as mesmas circunstâncias, isso com vistas a conferir maior segurança jurídica e estabilidade à sociedade, excepcionalizando-se, contudo, a hipótese em que a análise de caso concreto e o precedente aventado sejam distintos (*distinguishing*), ou quando o próprio entendimento do precedente tiver sido superado pelas peculiaridades do contexto histórico e jurídico daquele momento (*overruling*).

5. Hesitar a respeito do cumprimento dessa imposição legal seria violar, segundo a doutrina de Ronald Dworkin, o princípio "da supremacia do Poder Legislativo", ou seja, que as regras nasceram para serem cumpridas no Estado Democrático de Direito e, contrariar essa máxima – não aplicar um precedente sem motivo justificável –, implicaria a violação do pacto Democrático (DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 60).

6. Isso porque, se de um lado o julgador deve julgar com isonomia os fatos que se assemelham, tal atitude deve corresponder ao legítimo e exigível direito fundamental subjetivo do jurisdicionado em obter um pronunciamento jurisdicional, sem atalhos holísticos ou como subproduto de uma escolha do julgador, ao contrário, a sincera expectativa do jurisdicionado é que o seu caso esteja sendo apreciado por julgadores isonômicos.

7. Daí decorre, portanto, que toda decisão jurisdicional reclama uma resoluta e responsável crítica científica que dissipe viés de densa carga de subjetividade, a qual gera perigosos e seríssimos erros de decisões, de modo a infirmarem a confiança, legitimidade e SEGURANÇA JURÍDICA mediadas pela ambicionável objetividade, por sua vez, dirigida pelo marco civilizatório que é o Direito.

8. A propósito de prestigiar o cogente sistema de precedentes e forte em manter a coerência, integridade e segurança jurídica, sobre o tema em debate, destaco que assim já me manifestei por ocasião do julgamento do Processo n. 2.674/2019, que emoldurou o Acórdão APL-TC 00223/2021, de minha relatoria. Cito, ainda, o Processo n. 2421/2018 (Acórdão APL-TC 418/2018), de relatoria do Conselheiro **JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO**.

9. Pelos referidos fundamentos, **CONVIRJO**, às inteiras, com o Voto proferido pelo eminente Relator, **Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS** pelos fundamentos veiculados em linhas precedentes.

É como Voto.

Em 4 de Julho de 2022



Assinado Eletronicamente

Embasamento legal: art. 1º da Lei Federal 11.419/06; art. 58-C da Lei Complementar 799/14 c/c art. 4º da Resolução 165/14 do TCERO.

PAULO CURI NETO
PRESIDENTE



Assinado Eletronicamente

Embasamento legal: art. 1º da Lei Federal 11.419/06; art. 58-C da Lei Complementar 799/14 c/c art. 4º da Resolução 165/14 do TCERO.

OMAR PIRES DIAS
CONSELHEIRO SUBSTITUTO